

DIREITO ADMINISTRATIVO

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO



GRAN CURSOS
ONLINE

SUMÁRIO

Introdução	5
Organização Administrativa da União.....	6
Entidades Políticas E Entidades Administrativas.....	7
Entidade Política	8
Entidade Administrativa.....	8
Centralização, Desconcentração e Descentralização	8
Centralização	9
Desconcentração	10
Órgão Público – Teorias Explicativas	16
1. Teoria da Identidade	16
2. Teoria da Representação	16
3. Teoria do Mandato	17
4. Teoria da Imputação Volitiva de Otto Gierke	17
Classificação dos Órgãos Públicos	18
Descentralização	20
Administração Pública Indireta ou Descentralizada	22
Entidades da Administração Pública Indireta:	23
1. Autarquias	23
Prerrogativas das autarquias:.....	25
Agências Executivas e Agências Reguladoras	29
3. Empresas Públicas E Sociedades De Economia Mista:.....	33
Regime Jurídico e Características das Empresas Estatais	34
Consórcios Públicos.....	44
Objetivos.....	45
Histórico	45

Entidades Paraestatais	49
Características dos serviços sociais autônomos	51
Terceiro Setor	51
Organizações Sociais.....	52
O Contrato de Gestão.....	53
Fiscalização do Contrato de Gestão	54
Dispensa de Licitação.....	55
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP.....	55
Áreas de atuação da OSCIP.....	56
O Procedimento de Qualificação.....	57
Questões De Concurso	59
Gabarito.....	62
Gabarito Comentado	63
Questões De Concurso	68
Gabarito.....	82

Olá, amigo(a), nesta aula vamos abordar um dos temas que mais recorrentes nas provas de concursos públicos: **Organização Administrativa Brasileira.**

É de suma importância que você tenha o domínio desse tema, com a compreensão dos mecanismos pelos quais os entes federativos distribuem suas atividades administrativas dentro desse grande instrumental que conhecemos como Administração Pública.

Então, vamos lá!

Bons estudos!

Lisiane Brito

Introdução

A organização administrativa é o capítulo do direito administrativo que cuida da estruturação interna da Administração Pública, seus órgãos públicos e as entidades que a integram.

Esse capítulo é muito importante dentro da teoria do direito administrativo, pelo fato de que toda a atividade administrativa tem seu início ou desenvolvimento dentro de órgãos ou entidades públicas.

Se levarmos em consideração o fato de que o Estado atua por meio de suas unidades (entenda nesse sentido amplo os órgãos e as entidades públicas), precisamos entender algumas regras que disciplinam o funcionamento desse sistema.

O estudo da organização administrativa sofre grande influência do direito constitucional, tanto no que tange às regras básicas que definem as funções do Estado, incluindo aí a própria separação dos Poderes, quanto à distribuição de competências entre as diferentes esferas de governo. A Constituição impõe ao legislador a observância das normas constitucionais sempre que pretender interferir na organização da Administração Pública.

A lei também tem papel muito importante na organização administrativa. Cabe a ela definir a estrutura básica da Administração Pública, já que a criação de entidades e dos órgãos públicos depende de lei.

Em termos de direito positivo teremos, no âmbito federal, o **Decreto-Lei 200/1965**, recepcionado pela **CF/1988**, como instrumento normativo que trata da Organização Administrativa da União.

Além do DEL 200, a própria Constituição Federal, em seu art. 37, incisos XIX e XX, também cuidou do princípio da especialidade, relacionado à criação de entidades descentralizadas.

A fim de dar cumprimento ao objetivo de traçar uma organização administrativa

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Dyuliano Magalhaes - , vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

que produza efeitos favoráveis aos fins do Estado, a Administração utiliza as técnicas de centralização, concentração, desconcentração e descentralização, resultando desse processo a criação de órgãos públicos, entidades descentralizadas, prestação direta e indireta de serviços públicos, subordinação hierárquica ou vinculação, além de mecanismos de controle.

Organização Administrativa da União

O art. 4º do Decreto-Lei 200, de 1967, traçou um esboço da organização administrativa federal. Sabemos que, face à autonomia federativa, os estados membros, os municípios e o Distrito Federal também têm sua própria organização, que na verdade segue os mesmos moldes:

Administração Direta, como os diversos órgãos públicos, e Administração Indireta, com suas entidades administrativas.

Vamos iniciar o estudo verificando o que diz o DEL 200/1967:

Art. 4º A Administração Federal compreende:

I – A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios.

II – A Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades, dotadas de personalidade jurídica própria:

- a) Autarquias;
- b) Empresas Públicas;
- c) Sociedades de Economia Mista.
- d) fundações públicas.

Parágrafo único. As entidades compreendidas na Administração Indireta vinculam-se ao Ministério em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade

Entidades Políticas E Entidades Administrativas

Antes de tratarmos das entidades que integram a Administração Pública, vale a pena relembrar algumas noções básicas acerca da personalidade.

Sabemos que o direito entende por **personalidade** a capacidade de contrair obrigações e adquirir direitos. Também sabemos que o direito reconhece duas categorias de personalidade: as pessoas naturais ou físicas (seres humanos) e as pessoas jurídicas.

Em nossas noções introdutórias, no início do curso, vimos que o Estado regula algumas relações com base no princípio da isonomia, segundo o qual todos são iguais perante a lei. Isso ocorre sempre que estivermos diante de regras de direito privado. Por outro lado, há situações em que o princípio regente das relações passa a ser o da supremacia do interesse público. Quando isso ocorre estamos no campo do direito público, que prevê dentre outras regras a autotutela e autoexecutoriedade.

Assim, as pessoas jurídicas podem submeter-se a regime jurídico de direito público ou de direito privado, dependendo de como foram instituídas. No primeiro caso teremos as pessoas jurídicas de direito público interno ou externo, regidas pelo regime jurídico-administrativo, subordinadas a princípios e gozando de prerrogativas típicas do regime de direito público.

Já no caso das pessoas jurídicas de direito privado, civis ou comerciais, suas relações se estabelecem com base no princípio da isonomia. Não detêm nenhum tipo de prerrogativa, de juízo privativo, foro privilegiado, etc.

Assim, o que distingue o direito público do direito privado é o universo das relações jurídicas e o regramento a que essas relações se sujeitam.

Avançando um pouco mais em nosso estudo, é importante que tenhamos bem clara a noção de entidade política e entidade administrativa.

Entidade Política

Esse termo é sinônimo de **pessoa política**.

São os próprios **entes federativos**. Assim, ao ouvirmos falar em pessoas políticas (que não se confundem com agentes políticos), pensamos na União, nos estados membros, no DF ou nos municípios.

As entidades políticas são, na verdade, **pessoas jurídicas de direito público interno**, dotadas de autonomia política (lembre-se que a função política diz respeito ao Governo). Suas competências são definidas pela própria Constituição.

Entidade Administrativa

São as pessoas jurídicas que integram a administração pública indireta. Não são dotadas de autonomia política! Possuem, isso sim, autonomia administrativa, autonomia gerencial, autonomia financeira. Não estão subordinadas às pessoas políticas, mas mantêm com elas um vínculo. Por não possuírem autonomia política, não têm competência legislativa, não praticam atos de governo. Enquanto as pessoas políticas podem editar leis, as pessoas administrativas devem executar as leis.

Centralização, Desconcentração e Descentralização

Agora vamos compreender os mecanismos utilizados pela Administração para dar cumprimento a suas competências constitucionais. Isso porque a organização administrativa do Estado se apoia em três situações fundamentais:

- CENTRALIZAÇÃO
- DESCONCENTRAÇÃO
- DESCENTRALIZAÇÃO

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Dyuliano Magalhaes - , vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Vamos analisar, passo a passo, cada uma dessas técnicas e, ao final, você perceberá que estamos diante de um verdadeiro organograma.

Centralização

Quando falamos em centralização, devemos visualizar o ente federativo que detém aquela competência nos papéis de **TITULAR e EXECUTOR** da atividade administrativa. Significa dizer que a tarefa de administrar será desempenhada diretamente pelo Estado, por meio de seus agentes e órgãos.

Assim, **centralização** é o desempenho de competências administrativas **por uma única pessoa jurídica: o próprio ente federativo**. Quando isso ocorre, surge a denominada **Administração Pública Direta ou Centralizada**.

A **centralização** acontece quando a pessoa política atua diretamente na execução de suas tarefas, através de seus órgãos ou agentes.

A Administração Pública Direta é o conjunto de órgãos públicos que integram os três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) de cada uma das entidades federativas que, por sua vez, são **pessoas jurídicas de direito público interno**, com capacidade jurídica e autonomia política.

É isso aí. Quando vemos a União, os Estados, o DF e os Municípios atuando através de seus órgãos ou agentes, estamos diante de suas Administrações Diretas, atuando mediante um processo de centralização.

Poderíamos esquematizar a Centralização da seguinte forma:

HÁ APENAS 1 PESSOA ENVOLVIDA: A ENTIDADE FEDERATIVA



Desconcentração

Sem deixar o processo de centralização e, a fim de tornar a atividade administrativa mais eficiente e efetiva, acontece uma **distribuição interna de competências** entre os diversos órgãos públicos que integram a estrutura daquela pessoa política. Trata-se de um fenômeno interno da administração e, portanto, continuamos diante da administração centralizada.

O processo de desconcentração administrativa se mostra importante em termos práticos na medida em que envolve a organização e a definição das unidades internas, às quais deverá ser conferida atribuição de praticar determinados atos da competência do ente federativo.

O resultado concreto da desconcentração administrativa é a criação de diferentes órgãos, que nada mais são do que unidades administrativas internas, desprovidas de personalidade jurídica própria.



Atenção!

Os esquemas acima mostram uma desconcentração dentro da centralização. Entretanto, nada impede que uma entidade descentralizada também distribua suas competências entre várias repartições internas. Caso isso ocorra, teremos uma **descentralização desconcentrada**.

Alexandre Mazza¹ esquematiza de forma satisfatória as situações de desconcentra-

¹ MAZZA, Alexandre. **Manual de Direito Administrativo**. São Paulo: Saraiva, 2017.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Dyuliano Magalhaes -, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

ção. Vejamos o que diz o autor:

“Como são duas diferenciações independentes, é possível combinar os institutos em **quatro formas distintas** de organização da estrutura administrativa:

a) Centralização concentrada: quando a competência é exercida por uma única pessoa jurídica sem divisões internas. Seria o caso, improvável na prática, de uma entidade federativa que desempenhasse diretamente todas as suas competências sem divisão em órgãos públicos;

b) Centralização desconcentrada: a atribuição administrativa é cometida a uma única pessoa jurídica dividida internamente em diversos órgãos públicos. É o que ocorre, por exemplo, com as competências da União Federal exercidas pelos Ministérios;

c) Descentralização concentrada: ocorre quando são atribuídas competências administrativas a pessoa jurídica autônoma sem divisões internas. Exemplo: autarquia sem órgãos internos;

d) Descentralização desconcentrada: é a situação surgida quando as competências administrativas são atribuídas a pessoa jurídica autônoma dividida em órgãos internos. Exemplo: autarquia estruturada internamente em diversos órgãos e repartições.”

- Viu como fica simples assim?

Então vamos em frente.

MODALIDADES DE DESCONCENTRAÇÃO:

Vamos encontrar na doutrina a classificação da desconcentração, de acordo com o critério que foi adotado para distribuir as competências do ente federativo entre suas repartições. Vejamos:

Desconcentração geográfica ou territorial

Ocorrerá quando se distribuem as competências de acordo com a delimitação das regiões onde cada um dos órgãos irá atuar. O que mais caracteriza essa desconcentração é o fato de que todos os órgãos terão as mesmas competências materiais, sendo variável apenas o âmbito de atuação. É o que acontece, por exemplo, com as delegacias de polícia.

Desconcentração material

Também chamada por alguns autores de desconcentração temática, ocorrerá quando as competências serão distribuídas de acordo com a especialização de cada órgão. É o que ocorre, por exemplo, com as Secretarias de Estado ou com os Ministérios da União.

Desconcentração funcional ou hierárquica

Nesse caso, a distribuição de competências se dará em função da relação de subordinação existente entre os órgãos.

ÓRGÃOS PÚBLICOS

Já vimos que o resultado da desconcentração é a criação de novos órgãos, que na verdade são núcleos de atribuições ou centros de competência.

“Órgãos públicos são centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais, através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertencem. São unidades de ação com atribuições específicas na organização estatal. Cada órgão, como centro de competência governamental ou administrativa,

tem necessariamente funções, cargos e agentes, mas é distinto desses elementos, que podem ser modificados, substituídos ou retirados sem supressão da unidade orgânica. Isto explica por que a alteração de funções, ou a vacância dos cargos, ou a mudança de seus titulares não acarreta a extinção do órgão.”

Na lição de Hely Lopes Meirelles²:

Portanto, órgão público é um elemento sem personalidade jurídica incumbido da realização das atividades da entidade a que pertence através de seus agentes.

E justamente devido ao fato de não possuir personalidade jurídica própria, os órgãos públicos não poderão ser responsabilizados por eventuais prejuízos que seus agentes venham a causar a terceiros e, por outro lado, salvo raras exceções, os órgãos não podem figurar em juízo como autores. A regra é que, quando um órgão precisar propor alguma ação, esta deverá ser ajuizada pela entidade que ele integra. Por outro lado, se, por equívoco, o particular ajuizar uma ação de reparação de danos contra um órgão público, caberá ao juízo competente determinar a extinção do processo, pois o órgão não tem legitimidade para figurar no polo passivo dessa ação.

“Não sendo titular de personalidade jurídica própria, o órgão integra a estrutura da própria pessoa jurídica originária e, ao atuar, imputa responsabilidade a esta pessoa jurídica. O órgão não é, portanto, sujeito de direito e de obrigações. Isso não significa que o órgão não possa praticar atos que importem na criação de direitos ou obrigações, mas que estes direitos e estas obrigações são titularizados pela pessoa jurídica em cuja estrutura o órgão se insere.”

O polo passivo será a pessoa jurídica a que o tal órgão pertence.

² MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito Administrativo Brasileiro**. São Paulo: Malheiros, 2016.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Dyuliano Magalhaes - , vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Lucas Rocha Furtado³ ensina:

Vejamos um exemplo prático, para sua melhor compreensão:

Um cidadão se sentiu lesado por ato praticado pelo Ministério da Saúde. Sabendo-se que os Ministérios são órgãos da União, que por sua vez é uma pessoa jurídica de direito público interno, é contra a pessoa e não contra um de seus órgãos que o cidadão deve mover a ação judicial.

Ficou claro o raciocínio?

OK, mas nem tudo nesse mundo é simples e claro. E no direito ocorrem algumas vezes situações não tão lógicas assim. E é sobre uma delas que eu vou falar agora.

Eu preciso te informar acerca de um **entendimento doutrinário e jurisprudencial** muito importante para fins de prova.

A jurisprudência do **STF** permite que alguns órgãos ajuízem mandados de segurança na defesa de suas prerrogativas ou atribuições. Isso, que fique bem claro, não se aplica a todos. Essa legitimidade processual é conferida somente àqueles que compõem a cúpula do Estado (órgãos independentes) e os que lhes são hierarquicamente subordinados (órgãos autônomos)

Guarde bem isso, pois pode ser uma das questões da sua prova! 😊

Embora os órgãos públicos não possam figurar no polo passivo de ações judiciais, a jurisprudência e a doutrina reconhecem situações em que alguns órgãos (apenas independentes e autônomos) possuem **capacidade processual especial**, que se refere à possibilidade de figurarem em juízo como **autores, na defesa de suas prerrogativas. Isso ocorre basicamente em relação a impetração de mandados de segurança.**

³ FURTADO, Lucas Rocha. **Curso de Direito Administrativo**. Belo Horizonte: Fórum. 2007.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Dyuliano Magalhaes -, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Órgão Público – Teorias Explicativas

Avançando um pouco mais, vamos encontrar a **Teoria do Órgão**, que também é um dos temas “queridinhos” das bancas examinadoras.

Vamos lá.

No intuito de explicar as relações que se travam entre o Estado e seus agentes e os motivos de ser atribuída ao Estado a responsabilidade da atuação dos agentes públicos, a doutrina chegou à formulação de quatro **teorias**, que são:

1. Teoria da Identidade

Essa foi a primeira delas, segundo a qual agente e órgão têm uma identidade inseparável, fazendo com que se veja o órgão público como o próprio agente. Essa teoria foi derrubada pelo argumento de que, quando o agente público morre, o órgão também se extinguiria.

2. Teoria da Representação

Para essa teoria, o agente público seria um representante do Estado. As críticas se baseiam no fato de que ela equipara o agente público a um tutor ou curador, que representam os menores e os incapazes, respectivamente, ao passo que a pessoa jurídica (o Estado) seria considerado um incapaz. O mais grave é que, se essa teoria fosse aceita, teria que se aceitar que um incapaz (o Estado) teria designado representantes para si próprio. Outro problema que surgiria inevitavelmente é que, se o representante extrapolasse os poderes de representação, a pessoa jurídica

não teria capacidade para assumir a responsabilidade perante terceiros.

3. Teoria do Mandato

De acordo com os teóricos que a formularam, os agentes públicos receberiam um mandato do Estado. A teoria recebeu críticas pelo fato de não explicar como o Estado poderia conferir um mandato a um agente se não há que se falar em vontade própria de pessoas jurídicas. Outro erro evidente está no fato de que os teóricos não obtiveram êxito em determinar o momento em que a outorga do mandato ocorre.

4. Teoria da Imputação Volitiva de Otto Gierke

Foi concebida pelo alemão Otto Fiedrich von Gierke que, num momento de excepcional clareza e precisão, comparou a pessoa jurídica do Estado ao corpo humano.

De acordo com **Gierke**, a personalidade de um indivíduo, assim como a do Estado, pertence ao todo, e não a partes separadas. Dessa forma, órgãos públicos não são pessoas e sim partes que integram a pessoa estatal.

Desenvolvendo a teoria, o mestre alemão afirmou que, assim como no corpo humano existe uma distribuição de funções orgânicas, que leva à harmonia do funcionamento do organismo, o Estado também possui uma especialização das suas funções, distribuídas entre órgãos superiores, encarregados de comandar, e outros periféricos, incumbidos de executar as ordens centrais.

O genial mestre alemão defendeu a teoria de que a pessoa jurídica manifesta sua vontade através de seus órgãos de tal forma que, quando os agentes que compõem a estrutura dos órgãos se manifestam, é o próprio Estado se manifestando.

Diferentemente da teoria da representação, que considerava a pessoa jurídica diferente do representante, sendo os dois entes autônomos, a Teoria do Órgão procura fundir os dois, considerando o órgão parte do Estado.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Dyuliano Magalhaes - , vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

A ideia de representação é substituída pela ideia de **imputação volitiva**.

Pois bem, a teoria da imputação volitiva obteve êxito ao explicar de maneira eficaz as relações entre agente público, órgão público e Estado, conseguindo indicar a solução para muitos dos dilemas do Direito Administrativo. É a teoria aceita pela unanimidade da doutrina moderna, tendo sido adotada pela nossa Constituição Federal de 1988, no artigo 37, § 6º. Vejamos:

Art. 37.

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

CONSEQUÊNCIAS DA ADOÇÃO DA TEORIA DO ÓRGÃO

- 1) Não é permitido o ajuizamento de ação de reparação de danos diretamente contra a pessoa física do agente se o dano foi causado no exercício da função pública.
- 2) Não se admite a responsabilidade civil do Estado no caso de haver dano causado por agente público fora do exercício da função pública.
- 3) Somente será admitida a utilização de prerrogativas do cargo quando o agente público realizar condutas no exercício da função pública. Assim, prerrogativas funcionais não seguem o agente quando ele estiver em casa, no trânsito.

Classificação dos Órgãos Públicos

1. Quanto à Posição Hierárquica

a) Independentes ou Primários

Se originam da própria Constituição e só a ela se subordinam.

Esses órgãos exercem as atribuições básicas do Estado – julgar, legislar e admi-

nistrar – além do Ministério Público e dos Tribunais de Contas. Não se subordinam hierarquicamente a nenhum outro órgão. Estão sujeitos ao controle estabelecido na Constituição, de um sobre outro. Desempenham as funções estruturais do Estado, através de agentes políticos. São as casas do Poder Legislativo, a chefia do Executivo, os Tribunais do Judiciário, o Ministério Público e os Tribunais de Contas.

b) Autônomos

Se situam em posição hierárquica imediatamente abaixo dos **órgãos independentes**, sendo diretamente subordinados a esses. Possuem autonomia administrativa e financeira e participam das decisões do Estado.

Exemplos: Ministérios, Secretarias de Estado, Secretarias Municipais, AGU.

c) Superiores

Esses órgãos desempenham tarefas de direção e controle, mas com subordinação e controle hierárquico de uma chefia. Não são dotados de autonomia financeira. São os gabinetes, departamentos, coordenadorias, divisões...

d) Subalternos

Baixo poder decisório, tarefas de execução.

Exemplos: repartições comuns.

2. Quanto à Esfera de Ação

Centrais: suas atribuições são exercidas em todo o território do ente federativo a que pertencem.

b) Locais: atuam apenas em parte do território.

3. Quanto à Estrutura

a) Simples ou unitários: um só centro de competência, sem subdivisões. Não há outro órgão na estrutura.

b) Compostos: vários centros de competência. Há outros órgãos na estrutura.

4. Quanto à Composição

a) Singulares: são integrados por um único agente.

b) Colegiados: são integrados por vários agentes. As decisões são tomadas em conjunto.

Descentralização

Quando analisamos o mecanismo de descentralização observamos que as competências que a Constituição confere aos entes federativos podem, a juízo desses, ser transferidas a outras pessoas, com as quais se vinculam. Essa possibilidade está prevista no texto constitucional, nos incisos XIX e XX do art. 37.

Assim, num dado momento, o Estado resolve estabelecer um outro tipo de administração, que é chamada Administração Pública Indireta (ou **descentralizada**). O processo de descentralização implica a transferência da atividade, por parte do ente estatal, para outra pessoa, que passa a desempenhar tal atividade por sua conta e risco, com autonomia.

Com isso, determinada atividade estatal é retirada do centro, sendo atribuída a uma terceira pessoa. A entidade federativa transfere a outra pessoa aquela atividade.

A descentralização administrativa se relaciona diretamente com a busca por mais eficiência no desempenho de atividades estatais. A ideia é a criação de uma entidade dotada de autonomia administrativa, gerencial e financeira, bem como de pessoal especializado, o que leva à realização de atividades mais eficientes.

Perceba na imagem abaixo que, diferentemente do que ocorre na desconcentração, na qual se vê apenas uma pessoa – o próprio ente federativo – realizando a atividade através de vários compartimentos internos, na descentralização verifica-

-se a presença de, no mínimo, duas pessoas: a pessoa política, a quem a Constituição atribuiu a competência e outra pessoa, que passa a desempenhar a atribuição.



MODALIDADES DE DESCENTRALIZAÇÃO

1. Outorga, ou Descentralização por Serviço

Nesse caso, ocorre a **transferência da titularidade da execução**, por **prazo indeterminado**.

A Lei irá criar ou autorizar a criação de uma pessoa jurídica e fará a transferência da titularidade da Execução da atividade a essa pessoa.

Surge a Administração Pública Indireta ou descentralizada, com suas entidades administrativas.

2. Delegação ou Descentralização por Colaboração

Nesse caso a transferência ocorre por **prazo determinado**, através de contratos administrativos ou até mesmo atos administrativos unilaterais, pelos quais se atribui a pessoas jurídicas de direito privado a execução do Serviço. É o que ocorre com os Concessionários, Permissionários e Autorizados de Serviço Público, que por essa razão são chamados de "delegados".

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Dyuliano Magalhaes - , vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

A Lei n. 8.987/1995, que regulamenta o art. 175 da Constituição Federal, tratando normas gerais sobre as Concessões e Permissões de Serviços Públicos, assim as define:

Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:

(...)

II – Concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado;

(...)

V – Permissão de serviço público: a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.

Administração Pública Indireta ou Descentralizada

Feitos os necessários esclarecimentos preliminares, podemos agora partir para a conceituação.

CONCEITO:

É o conjunto de pessoas administrativas, cuja criação ou autorização se sujeita à reserva legal, dotada de personalidade jurídica própria (de direito público ou de direito privado), que mantém vínculo com a Administração Direta, com a finalidade de desempenhar atividade administrativa de forma descentralizada, seja como **serviço público** ou como intervenção no domínio econômico.

É nesse universo que irão surgir autarquias, fundações instituídas pelo poder público, empresas públicas e sociedades de economia mista – pessoas jurídicas de direito público ou privado, com capacidade de adquirir direitos e contrair obrigações. Esse é o próximo ponto a ser estudado.

Entidades da Administração Pública Indireta:

1. Autarquias

O conceito legal de autarquia encontra-se no Decreto-Lei 200/1967, art. 5º, I:

Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se:

I – Autarquia - o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.

Características das Autarquias:

1. Criação e extinção por Lei específica

A criação se dá pela edição de uma lei ordinária, que trata exclusivamente da instituição da autarquia. Devido ao **princípio da simetria das formas**, a extinção dessa entidade também só poderá ocorrer por meio de outra lei específica. Isso afasta a possibilidade de extinção por falência. Autarquias não se sujeitam à falência.

2. Personalidade própria e regime jurídico de direito público

É titular de direitos e obrigações próprios, distintos dos da pessoa que a criou. Se submete ao regime jurídico-administrativo: prerrogativas e sujeições.

3. Patrimônio próprio, composto por bens públicos

O ente federativo responsável pela instituição da autarquia transfere a ela parte de seu patrimônio, no momento da instituição. Esses bens continuam na condição de bens públicos, logo serão protegidos por impenhorabilidade e imprescritibilidade.

4. Receita própria

5. Desempenho de atividades típicas da administração

Significa que uma autarquia só será criada para desempenhar atividade que o Estado deve executar para atingir seus fins como, por exemplo, prestação de serviços públicos, exercício de poder de polícia, promoção de fomento. Jamais exercerão atividade econômica.

6. Capacidade de autoadministração

Essa autoadministração se refere às matérias específicas que recebeu da pessoa jurídica de direito público interno que a instituiu, pois só ela tem o poder de criar o próprio direito, e as autarquias não.

7. Sujeição a controle ou tutela por parte da Administração Direta

As autarquias não se subordinam hierarquicamente à Administração direta, mas se sujeitam a controle finalístico, também chamado de supervisão ministerial.

Além das acima mencionadas, podemos citar **outras características próprias das autarquias**:

Dirigentes – serão investidos nos cargos na forma que a lei ou o estatuto determinar

Atos dos dirigentes – devem observar os requisitos de validade de todo ato administrativo, pois são equiparados a esses atos;

Autarquias praticam atos administrativos – sendo regidas pelo regime jurídico administrativo, seus atos classificam-se como atos administrativos, sendo dotados de todos os atributos inerentes a esses atos.

Autarquias celebram contratos administrativos – as contratações devem ser precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses de dispensa e inexigibilidade, como ocorre com todos os contratos administrativos (CF/1988, art. 22, XXVII, c/ com art. 37, XXI);

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Dyuliano Magalhaes - , vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Regime de Pessoal – sujeito ao regime estatutário. A proibição de acúmulo de cargos, empregos e funções abrange as autarquias (art. 37, XVI e XVII).

Prerrogativas das autarquias:

1. Imunidade de impostos

Referente ao patrimônio, renda e serviços, vinculados às finalidades essenciais ou que delas decorram. (CF/1988, art. 150, VI, “a” e § 2º)

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...) **VI** – Instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

(...) § 2º A vedação do inciso VI, “a”, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.

2. Impenhorabilidade de seus bens e rendas

Seguem o sistema de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas **Imprescritibilidade de seus** Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

3. Imprescritibilidade dos bens Por serem bens públicos, os bens das autarquias não podem ser adquiridos por terceiros através de usucapião (CF/1988, arts. 183, § 3º e 191, parágrafo único, e Súmula 340 do STF).

Art. 183.

(...) § 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

(...) **Art. 191.**

Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

SÚMULA nº 340 do STF: Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, bem como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião.

4. Prescrição quinquenal dos débitos

As dívidas e direitos de terceiros contra autarquias prescrevem em cinco anos (art. 1º do Decreto n. 20.910/1932)

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Dyuliano Magalhaes - , vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

5. Benefícios processuais

Autarquias estão isentas do pagamento de custas processuais, mas devem fazer o reembolso de despesas efetuadas pela parte que venceu a ação, ao final do processo;

6. Juízo privativo

Todas as causas de autarquias federais são julgadas na justiça federal. No caso de autarquias estaduais e municipais, não há nenhuma regra legal específica, logo as ações de que figurarem como parte serão julgadas na justiça estadual.

7. Direito de Regresso:

As autarquias respondem pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, mas é assegurada a ação de regresso contra os servidores que tiverem agido com dolo ou culpa.

2. Fundações Públicas

A Constituição Federal se refere a essas entidades como “fundações mantidas pelo poder público” ou “fundações instituídas e mantidas pelo poder público”.

Em sua origem, a fundação é uma entidade que deriva do direito privado, caracterizada por ser um **patrimônio personalizado e destinado a um determinado fim social**. Pelo fato de ter fins sociais, não pode ter finalidade lucrativa.

Em relação às denominadas fundações públicas, entretanto, a grande dúvida que sempre existiu foi:

– Qual a sua natureza jurídica? Seriam elas pessoas jurídicas de Direito Público ou de Direito Privado?

A corrente dominante hoje na doutrina argumenta que o poder público, ao instituir uma fundação, pode dotá-la tanto de personalidade de direito público, atribuindo

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Dyuliano Magalhaes - , vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

do a ela o regime jurídico-administrativo, com todas as prerrogativas e sujeições que lhe são características, como pode dotá-la de personalidade jurídica de direito privado. **O STF optou por esse entendimento.**

Conceito

Maria Sylvia Zanella Di Pietro⁴ assim define as fundações públicas:

“Pode-se definir a fundação instituída pelo poder público como o patrimônio, total ou parcialmente público, dotado de personalidade jurídica, de direito público ou privado, e destinado, por lei, ao desempenho de atividades do Estado na ordem social, com capacidade de autoadministração e mediante controle da Administração Pública, nos limites da lei”.

As semelhanças entre fundações públicas e autarquias:

A Constituição Federal não estabelece distinções entre as fundações instituídas pelo Poder Público e Autarquias, exceto em um momento, quando se refere à forma de instituição, determinando que autarquias serão criadas por lei específica, ao passo que as fundações dependerão de lei específica que autorize sua instituição. É o que dispõe o art. 37, inciso XIX:

Art. 37.

(...)

XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação; (*Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998*)

Temos, portanto, que a Constituição de 1988 determina que as fundações públicas devem observar todas as normas relativas às autarquias, exceto em relação à forma como são criadas.

No que se refere à instituição da entidade, as normas a serem aplicadas às fun-

⁴ PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. **Direito Administrativo**. São Paulo: Atlas, 2016.

dações públicas são as mesmas pertinentes às empresas públicas e sociedades de economia mista, que se sujeitam ao regime jurídico de direito privado.

Com base nisso, Di Pietro afirma que a própria Constituição Federal deu abertura para a possibilidade de existência de fundações públicas sujeitas a regimes jurídicos de direito público e de direito privado. Esse entendimento é adotado por toda a doutrina e também pela jurisprudência.

Fundações públicas sujeitas ao regime jurídico de direito privado

É importante que se tenha em mente que, ainda que o Estado crie uma entidade com personalidade jurídica de direito privado, essa entidade nunca estará isenta da observância de algumas normas do direito público. Em outras palavras, **o direito público nunca será totalmente derogado pelo direito privado, em se tratando de Administração Pública.**

Assim, a fundação instituída pelo poder público sujeita ao regime jurídico de direito privado se submeterá ao direito privado em tudo o que o direito público não o derogar.

É que, em se tratando de fundações governamentais, todas se sujeitarão de alguma forma a normas de direito público, especialmente em relação ao controle externo (fiscalização financeira e orçamentária) e ao controle interno, pelos órgãos do Poder Executivo.

Não há dúvida que, quando o Estado cria uma fundação pública, seja qual for o regime jurídico ao qual essa for submetida, deverá utilizá-la para o atingimento de um fim de interesse público.

As fundações públicas, como instrumentos de atuação do Estado, serão criadas, mantidas ou extintas na medida em que sua atividade for útil à consecução dos fins para os quais foi instituída.

Fundações públicas sujeitas ao regime jurídico de direito público

Aplicam-se a elas as mesmas normas das fundações de direito privado, com **algumas características do direito público**:

- presunção de legitimidade e veracidade dos seus atos;
- inexigibilidade de inscrição de seu ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas (a personalidade jurídica surge com a própria Lei instituidora);
- não submissão à fiscalização do Ministério Público;
- seus bens são impenhoráveis (sujeitam-se ao regime de precatórios).

Criadas por lei, são consideradas **fundações autárquicas** ou **autarquias fundacionais** e apresentam **paralelismo com as autarquias em características e prerrogativas**.

Normalmente as fundações se destinam a **atividades atípicas** do Estado, como: assistência social; assistência médica e hospitalar; educação; cultura.

Exemplos: FUNAI, IBGE, Fundação Escola da Administração Pública

Agências Executivas e Agências Reguladoras

a) AGÊNCIAS EXECUTIVAS

A rigor, não estamos diante de uma nova categoria administrativa, e sim de uma qualificação.

Sim, estamos tratando agora de uma qualificação que recebem algumas autarquias e fundações que já fazem parte da Administração Pública e passaram por um procedimento de aperfeiçoamento.

O que o governo procurou, com isso, foi melhorar a eficiência das entidades autárquicas e fundacionais.

A CF/1988 prevê a possibilidade de ampliação da autonomia orçamentária e fi-

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Dyuliano Magalhaes - , vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

nanceira, mediante contratos a serem firmados entre os administradores e o Poder Público, deixando à lei a tarefa de regulamentar a matéria. É o que dispõe o § 8º do artigo 37.

Vejamos.

Art. 37.

(...)

§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre:

I – O prazo de duração do contrato;

II – Os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes;

III – A remuneração do pessoal.

Como vimos, trata-se de uma norma de eficácia limitada, dependente de regulamentação. E essa regulamentação veio através de vários instrumentos normativos. São eles:

Decreto n. 2.487/1998, que cuida do procedimento de qualificação. Vejamos o que diz o artigo 1º do decreto.

Art. 1º As autarquias e as fundações integrantes da Administração Pública Federal poderão, observadas as diretrizes do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, ser qualificadas como Agências Executivas.

§ 1º A qualificação de autarquia ou fundação como Agência Executiva poderá ser conferida mediante iniciativa do Ministério supervisor, com anuência do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, que verificará o cumprimento, pela entidade candidata à qualificação, dos seguintes requisitos:

a) ter celebrado contrato de gestão com o respectivo Ministério supervisor;

b) ter plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional, voltado para a melhoria da qualidade da gestão e para a redução de custos, já concluído ou em andamento.

§ 2º O ato de qualificação como Agência Executiva dar-se-á mediante decreto.

Também foram editados o Decreto n. 2.488/1998 e a Lei n. 9.649/1998, que, no art. 51, trata especificamente do processo de qualificação como agência executiva.

Art. 51. O Poder Executivo poderá qualificar como Agência Executiva a autarquia ou fundação que tenha cumprido os seguintes requisitos:

I – Ter um **plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional** em andamento;

II – Ter celebrado **Contrato de Gestão** com o respectivo Ministério supervisor.

§ 1º A qualificação como Agência Executiva será feita em ato do Presidente da República.

§ 2º O Poder Executivo editará medidas de organização administrativa específicas para as Agências Executivas, visando assegurar a sua autonomia de gestão, bem como a disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros para o cumprimento dos objetivos e metas definidos nos Contratos de Gestão.

Art. 52. Os planos estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento institucional definirão diretrizes, políticas e medidas voltadas para a racionalização de estruturas e do quadro de servidores, a revisão dos processos de trabalho, o desenvolvimento dos recursos humanos e o fortalecimento da identidade institucional da Agência Executiva.

§ 1º Os **Contratos de Gestão das Agências Executivas serão celebrados com periodicidade mínima de um ano** e estabelecerão os objetivos, metas e respectivos indicadores de desempenho da entidade, bem como os recursos necessários e os critérios e instrumentos para a avaliação do seu cumprimento.

§ 2º O Poder Executivo definirá os critérios e procedimentos para a elaboração e o acompanhamento dos Contratos de Gestão e dos programas estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento institucional das Agências Executivas.

A **Lei de Licitações**, por sua vez, foi alterada pela Lei n. 9.648/1998 e passou a prever benefícios para as autarquias e fundações qualificadas como agências executivas, que não se estendem às outras autarquias e fundações, como por exemplo:

 Dobro do valor para dispensa de licitação para compras, obras e serviços.

Certo, então já temos os dispositivos legais e regulamentares que estabelecem os **requisitos para a qualificação de agências executivas**, que são:

1. Ter um **plano estratégico de reestruturação e desenvolvimento institucional** em execução.
2. Ter celebrado **contrato de gestão** com o Ministério supervisor.

Atendidos esses requisitos, a qualificação como agência executiva se fará por meio de ato do Presidente da República.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Dyuliano Magalhaes - , vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Resumindo:

Agência executiva é uma qualificação dada a autarquias e fundações públicas, integrantes da estrutura da Administração Pública, desde que tenham elaborado e já esteja em execução um plano estratégico de desenvolvimento e aprimoramento institucional. Essas entidades celebram um contrato de gestão, de prazo não inferior a um ano, com o Ministério supervisor e ficam sujeitas ao cumprimento das metas contratuais. Passam a gozar de maior autonomia gerencial (por exemplo, o dobro do limite para dispensa de licitações).

A qualificação se dá por meio de decreto do Presidente da República, mediante indicação do Ministério supervisor. Poderá haver, posteriormente, a desqualificação, também por indicação do Ministério.

A figura da agência executiva “não vingou” no cenário nacional. A doutrina indica como fatores que acabaram por tornar da agência executiva uma figura insípida no Brasil a baixa qualidade dos atos normativos e a falta de interesse em buscar uma qualificação por parte das entidades administrativas. Vejamos o que diz Alexandre Mazza sobre o assunto:

“A baixa qualidade técnica dos diplomas normativos disciplinadores da outorga do título de agência executiva e a falta de clareza quanto aos seus objetivos resultaram na diminuta repercussão prática do instituto, havendo poucos casos de entidades que obtiveram tal qualificação. Um raro **exemplo de** agência executiva é o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – **Inmetro**, uma autarquia federal que obteve a referida qualificação.”

b) AGÊNCIAS REGULADORAS

Essas agências surgiram no Brasil a partir do processo de privatizações ocorrido na década de 1990.

No momento em que o Estado deixou de exercer várias atividades, como as telecomunicações, por exemplo, surgiu a necessidade de criação de órgãos incumbidos de desempenhar as diversas competências que se incluem no conceito moderno de **regulação**, quais sejam: controle, fiscalização, normatização, estabelecimento de limites mínimos e máximos para tarifas, proteção à livre concorrência etc. Embora não exista disposição legal acerca da natureza jurídica das agências, todas foram criadas por leis específicas, com natureza de autarquias em regime especial.

O **regime especial**, por sua vez, se caracteriza pelo **mandato fixo dos dirigentes**, independência gerencial e ampliação da autonomia financeira.

Embora tenham surgido inicialmente a partir das privatizações, as agências reguladoras se disseminaram no Brasil, atingindo atividades que nunca haviam sido exercidas pelo Estado.

São essas algumas das agências reguladoras:

ANEEL; ANATEL; ANP; ANTAQ; ANCINE; ANVISA; ANA; ANS.

3. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA:

A Constituição se refere expressamente a essas entidades em seu art. 173.

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre:

I – Sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade

II – A sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários;

III – licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, obser-

vados os princípios da administração pública;

IV – a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários

V – Os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores.

§ 2º As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado

Regime Jurídico e Características das Empresas Estatais



Atenção!

ATENÇÃO, aluno(a)!

Em 30 de Junho de 2016 foi publicada a “Lei das Estatais” – Lei n. 13. 303/2016, uma norma legal de suma importância para o Direito Administrativo brasileiro. Após longo período de omissão legislativa, finalmente foi positivada a norma que traça o estatuto jurídico das empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias, aplicável a todos os entes federativos: União, estados, Distrito Federal e Municípios.

A Lei n. 13.303/2016, que recebeu os apelidos de “Lei da Responsabilidade das Estatais” ou “Lei das Estatais”, trouxe a regulamentação do Art.173 da Constituição Federal, que trata da exploração direta de atividade econômica pelo Estado, através das empresas públicas e sociedades de economia mista. Para você que está se preparando para o Concurso nesse momento, saiba que há imensa probabilidade de essa lei ser cobrada!

Primeiramente devo informar que a Lei das Estatais estabelece o Regime Jurídico das empresas públicas e das sociedades de economia mista, trazendo alguns institutos de direito privado, juntamente com normas de direito público. Essa norma legal traça vários pontos a serem obedecidos pelas estatais, referentes a aspectos de transparência e governança, bem como normas destinadas à publicidade das

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Dyuliano Magalhaes - , vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

práticas de gestão de riscos, divulgação de códigos de conduta e estabelecimento de instrumentos de fiscalização pelo Estado e pela sociedade.

Também são abordados pela Lei das Estatais temas como a constituição e funcionamento dos Conselhos e os requisitos a serem atendidos para nomeação de dirigentes. Mas, sem dúvida um dos grandes temas tratados pela Lei n. 13.303/2016 são as regras específicas para as licitações e contratos no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista.

Foi estabelecido um prazo legal, para que todas as estatais se adequem às novas regras. Esse prazo, de 24 meses, expira em junho de 2018.

Vejamos agora alguns dos pontos mais importantes da Lei das Estatais:

Art. 1º: Abrangência e aplicabilidade da Lei.

Trata-se de uma lei nacional, ou seja, aplicável a todos os entes federativos: União, Estados, Distrito Federal e Municípios. As regras traçadas pela Lei n. 13.303/2016 aplicam-se a todas as empresas públicas e sociedades de economia mista, de todos os entes federativos, seja a estatal exploradora de atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou prestação de serviços, ou ainda quando a atividade desempenhada se sujeite ao regime de monopólio da União, ou se destine prestação de serviços públicos.

Com isso, percebe-se logo que a Lei n. 13.303/2016 não estabelece tratamento diferenciado em relação a estatais exploradoras de atividade econômica (Banco do Brasil, por exemplo) e prestadoras de serviços públicos (Correios, por exemplo). Todas as estatais deverão se sujeitar aos ditames da lei. Da mesma forma, sujeitar-se à nova Lei das Estatais as empresas públicas e sociedades de economia mista que participem de consórcio, assim como a sociedade, inclusive de propósito específico (SPE), que seja controlada por empresa pública ou sociedade de economia mista.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Dyuliano Magalhaes - , vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

As regras específicas sobre licitações e contratos se impõem inclusive à empresa pública dependente que explore atividade econômica, mesmo que essa atividade econômica seja realizada sob o regime de monopólio da União ou seja de prestação de serviços públicos (ex.: Serpro).

Art. 3º e 4º: Conceitos

A Lei n. 13.303/2016 apresenta primeiramente os conceitos de empresa pública e sociedade de economia mista, nos seguintes termos:

- **Empresa pública:** entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios (sendo admitida a participação de outras Pessoas Jurídicas de direito público interno, assim como de entidades da Adm. indireta)
- **Sociedade de economia mista:** entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou a entidade da administração indireta.

Perceba que o legislador incluiu no texto legal os conceitos que a doutrina já adotava, inclusive no que tange à possibilidade de participação de mais de uma entidade administrativa no capital das empresas públicas, desde que a maioria do capital votante permaneça em poder do ente federativo.

Art. 17: Requisitos para Escolha dos Administradores

São denominados administradores das empresas públicas e das sociedades de economia mista os membros do Conselho de Administração e da diretoria. A escol-

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Dyuliano Magalhaes - , vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

ha desses membros deverá ser feita entre cidadãos de reputação ilibada e notório conhecimento, que atendam aos requisitos previstos na Lei.

A Lei ainda estabelece vedações acerca da indicação para o Conselho de Administração e para a diretoria.

Artigos 28 a 84: Licitações e Contratos

Esses são os artigos que mais nos interessam, no que se refere ao objeto do estudo dessa aula.

A Lei n. 13.303/2016 tratou de disciplinar as licitações e contratos, no âmbito das estatais. Como já vimos, essa norma se aplica a sociedades de economia mista e empresas públicas, independentemente da natureza da atividade desempenhada (prestadora de serviço ou exploradora de atividade econômica).

Com a promulgação da nova Lei das Estatais, a Lei n. 8.666/1993 deixou de ser aplicada a essas entidades, salvo nos casos expressamente previstos na própria Lei n. 13.303/2016 (normas penais e parte dos critérios de desempate). No que se refere ao pregão, disciplinado pela Lei n. 10.520/2002, esse deverá ser adotado preferencialmente pelas empresas públicas e sociedades de economia mista, quando essas estiverem diante da necessidade de firmar contratos para aquisição de bens e serviços comuns.

Assim, no momento atual, as estatais não mais utilizam as modalidades de licitação previstas na Lei n. 8.666/1993 (convite, concorrência, tomada de preços, concurso e leilão), e sim os procedimentos previstos na Lei n. 13.303/2016 e, no caso de aquisição de bens e serviços comuns, elas devem adotar preferencialmente o pregão. Há alguns aspectos importantes acerca das licitações e contratos, estabelecidos pela Lei n. 13.303/2016. São eles:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Dyuliano Magalhaes -, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- Regras específicas para dispensa e inexigibilidade de licitação: licitação dispensada (art. 28, §3º), licitação dispensável (art. 29) e licitação inexigível (art. 30);
- Princípios (art. 31);
- Orçamento deve ser sigiloso, em regra, podendo ser divulgado mediante justificativa ou quando o julgamento for por maior desconto (art. 34);
- Prazos para divulgação do edital conforme o critério de julgamento empregado (art. 39);
- Inversão das fases de julgamento e habilitação (art. 51);
- Modos de disputa aberto, com possibilidade de apresentação de lances, ou fechado, sem lances (art. 52);
- Critérios de julgamento: menor preço, maior desconto, melhor combinação de técnica e preço, melhor técnica, melhor conteúdo artístico, maior oferta de preço, maior retorno econômico e melhor destinação de bens alienados (art. 54);
- Negociação com o primeiro colocado para obtenção de condições mais vantajosas, podendo ser extensível aos demais licitantes quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, permanecer acima do orçamento estimado (art. 57);
- Fase recursal única, como regra (art. 59);
- Duração dos contratos, como regra, de cinco anos, admitidas determinadas exceções (art. 71);
- Alteração dos contratos apenas por acordo entre as partes, ou seja, não pode haver alteração unilateral pela estatal (art. 72);
- O contratado pode (é facultativo) aceitar alterações dos quantitativos, como regra, até 25% para acréscimos ou supressões (art. 81);
- Regimes de contratação integrada ou semi-integrada (art. 42).

Cabe salientar que a Lei n. 13.303/2016 incluiu alguns procedimentos adotados no Regime Diferenciado de Contratações (RDC).

Outros temas importantes trazidos pela Lei n. 13.303/2016 se referem ao regime societário das estatais e as formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade

Caro(a) aluno(a),

É necessário que você fique atento(a) às questões de prova que afirmem que as empresas públicas e sociedades de economia mista subordinam-se à Lei no. 8.666/93, face à omissão legislativa no sentido de traçar um estatuto jurídico próprio para as licitações e contratações dessas entidades. Essa afirmativa, no momento atual, é ERRADA, diante da Lei n. 13.303/2016!

Vejamos, agora, outros aspectos importantes acerca do regime jurídico das estatais:

1. Possibilidade de os atos dos dirigentes serem questionados por meio de Mandado de Segurança

No caso de concurso público realizado por empresa pública, o STJ entende cabível (Resp. n. 588017/DF, DJU, 07 de junho de 2004). Já no caso de concurso público realizado por sociedade de economia exploradora de atividade empresarial, o STJ não admite, considerando que se trata de ato de gestão (Resp. n. 1644443/DF, STJ, 6ª. Turma, DJU, 28 de fevereiro de 2000).

Em relação aos atos praticados pelas estatais em licitações: O entendimento é pacífico no sentido de que são atos de império, passíveis de serem atacados por mandado de segurança.

2. Incidência de prerrogativas de direito público nas estatais

Somente se verifica nas hipóteses expressamente previstas em lei, desde que atendidos os seguintes pressupostos:

1º: **deve haver o exercício de atividade estatal** (prestação de serviço público, por exemplo)

2º: **a entidade não pode atuar no regime concorrencial com a iniciativa privada.** Caso uma empresa estatal presta serviços públicos, e o faz sobre o regime de concorrência com a iniciativa privada, não é assegurada prerrogativa que não tenha sido

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Dyuliano Magalhaes -, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

estendida a empresas privadas.

3. Responsabilidade civil por atos ilícitos civis praticados por seus agentes, que causem prejuízos a terceiros:

A responsabilidade civil por danos causados a terceiros será subjetiva. Exige-se daquele que pede a indenização a comprovação de que houve culpa por parte de quem agiu em nome da empresa estatal. (Ver art. 37 § 6º. CF/88)



Atenção!

Cuidado! Uma empresa estatal pode assumir responsabilidade objetiva. Mas essa condição decorre da atividade que ela venha a explorar – no caso, o serviço público, e não de sua condição de estatal!

A Petrobras, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, por exemplo, por não serem prestadoras de serviços públicos, assumem responsabilidade civil **subjetiva** prevista no art. 37, § 6º, da CF/88.

4. Penhorabilidade dos bens e pagamento de suas dívidas

A CF/1988, no art. 100, prevê a apresentação de precatórios para o pagamento das dívidas da Fazenda Pública, devendo esses ser incluídos obrigatoriamente no orçamento das entidades de direito público.

A regra dos precatórios não se aplica, portanto, às empresas estatais, que terão suas dívidas pagas por penhora dos bens.

O caso peculiar da ECT – Correios e Telégrafos:

O Decreto-Lei n. 509/1969, que trata sobre a ECT, dispõe que seus bens são INALIENÁVEIS. Já foi questionada a constitucionalidade de tal decreto, mas o STF decidiu pela sua constitucionalidade.

Tal decisão cria uma **exceção**, tendo como fundamentação o princípio da continuidade do serviço público. Assim, sendo requerida a penhora de bens dos Correios e Telégrafos, o juiz competente para a causa deve recusar o pedido.

5. Aplicação das normas constitucionais às empresas estatais

CF, art. 5º, LXIII: ação popular com vistas a anular atos;

CF, art. 37, *caput*: princípios básicos;

CF, art. 37, II: concurso Público para provimento de empregos (exceto dirigentes, que não são empregados);

CF, art. 37, XVI: proibição de acumular empregos, cargos ou funções;

CF, art. 37, XIX: necessidade de lei específica autorizativa da instituição;

CF, art. 37, XX: autorização legislativa para criação de subsidiárias ou participação;

CF, art. 37, XI: sujeição ao teto remuneratório para as que recebam recursos públicos para o pagamento de pessoal ou custeio em geral;

CF, art. 49, X: fiscalização direta do Congresso Nacional; CF, art. 53, VII: sujeição aos limites globais fixados pelo Senado Federal para operações de crédito interno e externo;

CF, art. 70 e 71, II e IV: fiscalização pelo Tribunal de Contas;

CF, art. 165, §5º: sujeição à Lei Orçamentária Anual;

CF, art. 169, § 1º: **prévia dotação orçamentária** para que possa ser concedida qualquer vantagem ou aumento de remuneração, ou até mesmo para a criação de novos empregos.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Dyuliano Magalhaes - , vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

6. Aplicabilidade da Lei n. 8.666/1993 no que se refere a licitações e contratações: embora as estatais se sujeitem às regras de Licitação e contratos, a Lei n. 8.666/1993 deixou de ser aplicada a essas entidades após a promulgação da Lei n. 13.306/2016, denominada “Lei das Estatais”.

Além disso, cabe lembrar que as empresas estatais que explorem atividades empresariais, nas suas contratações relacionadas ao exercício de atividade-fim, não precisam observar o procedimento licitatório da Lei n. 8.666/1993 – mas devem observar os princípios constitucionais (impressoalidade, moralidade, eficiência etc).



Atenção!

Não se aplicam às empresas estatais, nas suas contratações, as regras do art. 58 da Lei n. 8.666/1993 – as chamadas cláusulas exorbitantes, **salvo se:** for prestadora de serviço público; houver lei que lhe conceda especificamente tal prerrogativa.

7. Sujeição à falência por parte das estatais

Estão excluídas do âmbito de incidência da Lei n. 11.101/2005, que trata dos processos falimentares e de recuperação de empresas. Pelo princípio da simetria, entende-se que, se a criação de empresa estatal depende de lei específica que a autorize, somente por outra lei pode ser autorizada a sua extinção.

8. Controle das empresas estatais

O controle pelo ente federativo ao qual estão vinculadas se faz mediante a possibilidade de designação e afastamento de seus dirigentes (controle político, exercido diretamente pela entidade política a qual estão vinculadas). Sujeitam-se à fiscalização pela Comissão de Valores Mobiliários caso adotem a forma de sociedade anônima de capital aberto.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Dyuliano Magalhaes - , vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

9. Controle pelo TCU

Entenda: se há dinheiro público envolvido no capital social, não se pode excluir tal entidade da sujeição à fiscalização pelo TCU. A competência fiscalizatória não se resume a julgar contas.

O **STF**, julgando o Mandado de Segurança n. 25.092/DF, emitiu a seguinte decisão: "O Tribunal de Contas da União, por força do disposto no art. 71, II da CF, tem competência para proceder à tomada de contas especial de administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos das entidades integrantes da Administração Indireta, não importando se prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica".

Em síntese, as empresas públicas e sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado que têm sua instituição autorizada por meio de Lei específica, possuindo patrimônio próprio, destinando-se ao desempenho de atividades de interesse coletivo, sob a supervisão e controle do Estado.

Características comuns às Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista

- Personalidade jurídica de direito privado.
- Regime de pessoal: leis trabalhistas.
- Derrogação parcial do regime de direito privado por normas de direito público.
- Objeto: desempenho de atividades de natureza econômica, serviços públicos.
- Não sujeição à falência.

Principais diferenças entre empresas públicas e sociedades de economia mista

	Empresa Pública	Sociedade de Economia Mista
Composição do capital	Exclusivamente público	Público e privado*
Forma jurídica	Qualquer forma prevista pelo direito	Apensa sociedade anônima

* O Controle acionário deve ser PÚBLICO. Assim, o poder público deve deter a maioria das AÇÕES ORDINÁRIAS (as que possuem direito a voto).

Consórcios Públicos

Um conceito válido de consórcios públicos é o que o define como: "Associações formadas por Pessoas Jurídicas Políticas, com personalidade de Direito Público ou Privado, criadas por autorização legislativa para a gestão associada de serviços públicos".

A Constituição Federal de 1988 traz, em seu artigo 241, a previsão de que incumbe a todas as entidades federativas (União, Estados, DF e Municípios) dispor mediante lei sobre os consórcios e convênios entre os entes federados. Vejamos:

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos.

Os consórcios públicos são parcerias formadas por dois ou mais entes da federação para a realização de objetivos de interesse comum, em qualquer área.

"Associações formadas por Pessoas Jurídicas Políticas, com personalidade de Direito Público ou Privado, criadas por autorização legislativa para a gestão associada de serviços públicos".

Os consórcios podem discutir formas de promover o desenvolvimento regional, gerir o tratamento de lixo, água e esgoto da região ou construir novos hospitais ou escolas. Eles têm origem nas associações dos municípios, que já eram previstas na Constituição de 1937. Hoje, centenas de consórcios já funcionam no País.

Objetivos

Um dos objetivos dos consórcios é viabilizar a gestão pública nos espaços metropolitanos em que a solução de problemas comuns só pode se dar por meio de políticas e ações conjuntas. O consórcio também permite que pequenos municípios ajam em parceria e, com o ganho de escala, melhorem a capacidade técnica, gerencial e financeira. Também é possível fazer alianças em regiões de interesse comum, como bacias hidrográficas ou polos regionais de desenvolvimento, melhorando a prestação de serviços públicos.

Histórico

O governo federal começou a discutir a lei dos consórcios em agosto de 2003 com o objetivo de regulamentar o artigo 241 da Constituição e dar mais segurança jurídica e administrativa às parcerias entre os entes consorciados. O grupo de trabalho foi coordenado pela Secretaria de Coordenação Política e Assuntos Institucionais e contou com representantes dos ministérios da Casa Civil, Integração Nacional, Cidades, Saúde e da Fazenda.

O projeto foi discutido também com governadores, prefeitos e gestores de consórcios em operação e entidades representativas das prefeituras do País. Foram incorporadas contribuições de experiências utilizadas em outros países.

O projeto de lei de regulamentação foi encaminhado ao Congresso Nacional em 30 de junho de 2004 e, em março de 2005, o Congresso aprovou a Lei 11.107/2005, que traça normas gerais de contratação para os consórcios públicos.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Dyuliano Magalhaes - , vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Antes dessa lei havia consenso na doutrina ao considerar tanto o convênio quanto o consórcio como acordos de vontade, mas o texto legal alterou a natureza jurídica dos consórcios.

Regime jurídico dos consórcios públicos

O legislador preferiu dar tratamento diferente aos consórcios, (art. 6º da Lei n. 11.107/2005), podendo ele adquirir a personalidade jurídica de direito público ou de direito privado.

Consórcio público com personalidade jurídica de direito público

Se o consórcio assumir a personalidade Jurídica de direito **público**, terá a natureza jurídica de uma ASSOCIAÇÃO PÚBLICA (art. 6º, I) e integra a administração indireta dos entes federados participantes (art. 6, parágrafo 1º da Lei n. 11.107/2005). Nesse caso, terá as mesmas prerrogativas e privilégios das pessoas jurídicas de direito público.

Consórcio público com personalidade jurídica de direito privado

Caso a opção seja pela adoção do regime jurídico de direito privado, o consórcio será regido pelo direito civil em tudo o que não for expressamente derogado por normas de direito público, tal como ocorre com as fundações governamentais de direito privado e com as estatais. A Lei n. 11.107/2005, especialmente, faz uma derrogação parcial do direito privado, na medida em que se aplica aos consórcios, independentemente de sua natureza de direito público ou privado.

Entretanto, o consórcio público regido pelo direito privado **não integra** a Administração Pública dos entes consorciados!

Vejamos algumas normas de direito público aplicáveis aos consórcios sujeitos ao regime jurídico de direito privado:

1. Realização de licitação,
2. Celebração de contratos,
3. Prestação de contas e admissão de pessoal, que será regido pela CLT (art. 6º. Parágrafo 2º).

A lei conferiu aos consórcios algumas **prerrogativas**, independentemente de sua natureza pública ou privada:

- Competência para promover desapropriações e instituir servidões por utilidade ou necessidade pública ou por interesse social, realizadas pelo poder público (Lei n. 11.107/2005, art. 2º, § 1º, II). Possibilidade de celebrar contratos com a Administração Direta ou Indireta dos entes federados consorciados, com dispensa de licitação.
- Limites mais elevados para a escolha da modalidade de licitação (Lei n. 8.666/1993, §8º do art. 23).
- Valores mais elevados para dispensa de licitação (art. 24 **parágrafo único** da Lei n. 8.666/1993)

Controle pelo TCO

art. 9º, parágrafo único, da **Lei n. 11.107/2005** diz:

Art. 9º

(...)

Parágrafo único. O Consórcio Público está sujeito à fiscalização Contábil, operacional e patrimonial pelo TC competente para apreciar as contas do Chefe do Executivo representante legal do Consórcio, inclusive quanto à legalidade, legitimidade e economicidade das despesas, atos, contratos, sem prejuízo do Controle externo.



Atenção!

Atenção, aluno(a)!

Há uma inconstitucionalidade nesse artigo. É que haveria uma **invasão de competências** se apenas o Tribunal de Contas do ente federativo conveniado que representa o consórcio tivesse competência para fiscalização contábil, operacional e patrimonial.

Assim, o entendimento correto é que os Tribunais de Contas de todos os entes consorciados têm essa competência fiscalizatória.

Agora, para finalizar, vamos fazer um “tira dúvidas”, anotando alguns pontos importantes do tema consórcio público:

- A União somente participará de consórcios públicos em que também façam parte todos os Estados em cujos territórios estejam situados os municípios consorciados.
- Consórcios não podem contratar operações de crédito. Devem receber dinheiro apenas dos entes consorciados.
- O dinheiro pode ser captado com cobrança de tarifa pela prestação de serviços (saneamento, por exemplo); pelo uso ou outorga de uso de bens públicos administrados pelos consórcios; por rateio entre os consorciados; ou convênios com estados e a União.
- É permitido ao consórcio fazer concessão, permissão ou autorização de obras ou serviços públicos.
- Poderá ser excluído do consórcio público, após prévia suspensão, o ente consorciado que não consignar, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio de contrato de rateio.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Dyuliano Magalhaes - , vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- A alocação de recursos nos consórcios por meio de empréstimos obtidos pelos entes da federação deve respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal e os limites de endividamento.
- A Lei dos Consórcios, Lei n. 11.107, de 06/04/2005, regulamenta o artigo 241 da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 19/1998.
- A alteração ou extinção do consórcio público precisa ser aprovada pela assembleia geral de associados. Os bens, direitos, encargos e obrigações decorrentes da gestão associada de serviços públicos custeados por tarifas ou outra espécie de preço público serão de responsabilidade dos entes federados que forem os titulares dos respectivos serviços.
- Os consórcios podem ser entidades de direito público ou privado. Se forem de direito público, integram a administração indireta de todos os entes consorciados. Se forem de direito privado, deverá seguir as normas do direito público para licitação, celebração de contratos, prestação de contas e admissão de pessoal, que será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Entidades Paraestatais

O termo já diz muito sobre o que são elas: entidades que **atuam ao lado do Estado** (paralelas ao Estado).

Trata-se de entidades privadas que colaboram com o Poder Público. Pelo fato de não haver uma definição legal de paraestatais, os doutrinadores não chegaram a um consenso acerca de quais seriam essas entidades. Alexandre Mazza⁵ aponta vários posicionamentos diferentes, de celebrados autores do Direito Administrativo.

Vejamos o que diz o autor:

⁵ Op. Cit.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Dyuliano Magalhaes -, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Não existe, entretanto, um conceito legislativo de entidades paraestatais, circunstância que desperta uma impressionante controvérsia doutrinária a respeito de quais pessoas fazem parte da categoria das paraestatais.

Reduzindo a disputa às concepções mais relevantes para concursos públicos, pode-se concluir pela existência de **sete posicionamentos distintos** sobre quem pertence à classe das entidades paraestatais: classe das entidades paraestatais:

- a) **Hely Lopes** Meirelles: empresas públicas, sociedades de economia mista e serviços sociais;
- b) José Cretella Júnior: somente as autarquias;
- c) Celso Antônio Bandeira de Mello: pessoas colaboradoras que não se preordenam a fins lucrativos, como os serviços sociais;
- d) Sérgio de Andrea Ferreira: empresas públicas e sociedades de economia mista;
- e) Oswaldo Aranha Bandeira de Mello: serviços sociais, partidos políticos e sindicatos;
- f) José dos Santos **Carvalho Filho**: toda a Administração Indireta e os serviços sociais;
- g) **Maria Sylvia** Zanella Di Pietro: serviços sociais e entidades do terceiro setor.

Podemos perceber que os doutrinadores “não se entendem” em relação a quais entidades pertencem realmente à categoria de “paraestatais”. Essa controvérsia acabou por refletir também nas provas de concursos públicos.

Como nosso curso tem por objetivo prepará-los para resolver qualquer prova de concursos públicos, vamos adotar o entendimento predominante nas bancas examinadoras, certo?

Assim, para efeito de questões objetivas, predomina o entendimento de Celso Antônio Bandeira de Mello, para o qual a categoria de entidades paraestatais inclui **apenas os serviços sociais autônomos**.

Por serviços sociais autônomos vamos entender as pessoas jurídicas de direito privado, criadas após autorização legislativa, que integram o chamado “sistema S”.

Essa denominação, sistema “S”, deve-se ao fato de estarem as entidades ligadas a uma estrutura **sindical** e também por sua denominação se iniciar sempre com a letra “S”, de serviço.

São exemplos de serviços sociais autônomos:

- a)** Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai;
- b)** Serviço Social da Indústria – Sesi;
- c)** Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac;

- d) Serviço Social do Comércio – Sesc;
- e) Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – Senat;
- f) Serviço Social do Transporte – **Sest**;
- g) Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – **Sebrae**;
- h) Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – **Senar**.

Características dos serviços sociais autônomos

- a) São pessoas jurídicas de direito privado;
- b) são criados mediante autorização legislativa;
- e) desenvolvem atividades em prol de grupos ou categorias profissionais;
- f) **não pertencem à Administração Pública**;
- g) são mantidos por contribuições compulsórias pagas pelos sindicalizados (art. 240 da CF), que configuram exemplos de **parafiscalidade tributária** (art. 7º do CTN);
- h) os valores remanescentes dos recursos arrecadados são considerados **superávit**, e não lucro. Por essa razão devem reverter às finalidades essenciais da entidade;
- i) sujeitam-se a **controle estatal**, inclusive por meio dos **Tribunais de Contas**;
- j) seu pessoal não precisa prestar concurso público;
- k) estão **obrigados a licitar**, nos termos do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 8.666/1993. No entanto, há entendimento do TCU no sentido de que a licitação adotada pelos serviços sociais autônomos pode ser através de ritos simplificados próprios, previstos nos regimentos internos de cada entidade, desde que não conflitem as normas gerais previstas na Lei n. 8.666/1993;
- l) são beneficiadas com a imunidade tributária, sobre patrimônio, renda e serviços, nos termos do art. 150, VI, “c”, da CF.

Terceiro Setor

Essa expressão nos remete a determinadas atividades, realizadas no âmbito da sociedade civil, que não se enquadram nem na categoria de **governamentais** (pois essas são desempenhadas pelo primeiro setor), **nem empresariais e econômicas** (desempenhadas no **segundo setor**). Assim, o terceiro setor é formado por **entidades privadas** da sociedade civil que exercem

atividades de interesse público, sem fins lucrativos.

O **regime jurídico a que se submetem as entidades do terceiro setor é principalmente o de direito privado, embora algumas regras do direito público se apliquem.**

O poder público estimula o desenvolvimento das atividades do terceiro setor, devido ao valor social dessas atividades.

Lembre-se que a expressão fomento indica justamente o incentivo a atividades privadas de interesse público!

O fomento, os serviços públicos e o poder de polícia são as três atividades marcantes da Administração Pública.

As entidades do terceiro setor que se manifestam no âmbito federal são:

- a)** Organizações Sociais (OSs);
- b)** Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs).

Organizações Sociais

A Lei n. 9.637/1998 trata das organizações sociais. Na verdade, esse termo é uma **qualificação especial que o governo federal confere a** entidades privadas, sem fins lucrativos, que passam com isso a usufruir de algumas prerrogativas, como isenções fiscais, destinação de recursos orçamentários, repasse de bens **públicos** e até a cessão de servidores públicos.

As áreas de atuação das organizações sociais são:

- **ensino;**

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Dyuliano Magalhaes - , vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **pesquisa científica;**
- **desenvolvimento tecnológico;**
- **proteção e preservação do meio ambiente;**
- **cultura;**
- saúde.

Desempenham **atividades de interesse público**, mas que não são serviços públicos *stricto sensu*, não podendo as organizações sociais ser consideradas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos.

De acordo com o art. 2º da Lei n. 9.637/1998, a **outorga da qualificação** da organização social é ato **discricionário**, pois, além da entidade preencher os requisitos exigidos na lei, o inciso II do referido artigo condiciona a atribuição do título a

haver aprovação, quanto à conveniência e oportunidade de sua qualificação como organização social, do Ministro ou titular de órgão supervisor ou regulador da área de atividade correspondente ao seu objeto social e do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado

Assim, as entidades que atendam aos requisitos legais têm **expectativa de direito** à obtenção da qualificação, nunca direito adquirido.

A doutrina aponta para a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 9.637/1998, sob o argumento seguinte:

diante do **caráter discricionário** do ato, é possível que a qualificação seja conferida a uma entidade e negada a outra, ainda que essa tenha atendido aos requisitos legais. Isso **violaria o princípio da isonomia**, devendo-se considerar inconstitucional o art. 2º, II, da Lei n. 9.637/1998.

O Contrato de Gestão

O instrumento que formaliza a parceria entre a Administração e a organização social é o **contrato de gestão**, que deve ser aprovado pelo **Ministro de Estado** ou outra autoridade supervisora da área de atuação da **entidade**.

O contrato de gestão deverá discriminar as atribuições, responsabilidades e obrigações do poder público e da organização social, devendo necessariamente incluir os seguintes pontos:

- I – a especificação do **programa de trabalho** proposto pela organização social, bem como a estipulação das **metas a serem atingidas** e os respectivos **prazos de execução**, e a previsão expressa dos **critérios objetivos de avaliação** de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de qualidade e produtividade;
- II – a estipulação dos **limites e critérios para despesa com remuneração e vantagens** de qualquer natureza a serem percebidas pelos dirigentes e empregados das organizações sociais, no exercício de suas funções;
- III – definição das demais cláusulas dos contratos de gestão, a serem feitas pelos **Ministros de Estado ou autoridades supervisoras** da área de atuação da entidade.

Fiscalização do Contrato de Gestão

A **fiscalização** do contrato de gestão ficará a cargo do Ministério supervisor da área que corresponde à atividade realizada pela organização social, devendo essa apresentar, ao final de cada exercício, **relatório de cumprimento das metas** fixadas no contrato de gestão.

Caso sejam descumpridas as metas previstas no contrato de gestão, o Poder Executivo poderá fazer desqualificar a entidade, mediante prévio **processo administrativo, assegurados o contraditório e ampla defesa**.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Dyuliano Magalhaes - , vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Dispensa de Licitação

Nos termos do art. 24, XXIV, da Lei n. 8.666/1993, é dispensável a licitação para a celebração de **contratos de prestação de serviços** com as **organizações sociais**, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no contrato de **gestão**. Esse inciso XXIV do art. 24 já teve sua constitucionalidade questionada perante o STF, através da ADIn 1.923/1998. A decisão do Tribunal foi no sentido de indeferir a medida cautelar que suspendia a eficácia do referido inciso, que com isso voltou a ser aplicável.

Finalizando, pode-se dizer que as organizações sociais são uma espécie de **parceria** entre a Administração Pública e entidades privadas, e a iniciativa privada, exercendo atividades antes desempenhadas por entidades públicas. Seu surgimento no direito

brasileiro está relacionado com um **processo de transferência** de atividades públicas à iniciativa **privada**.

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP

As OSCIPs – organizações da sociedade civil de interesse público – são **pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos**, criadas espontaneamente por particulares, para desempenhar **serviços não exclusivos do Estado**, mediante fiscalização do Poder Público. A parceria com o Poder Público se formaliza mediante a celebração de um **termo de parceria**.

A **Lei n. 9.790/99**, regulamentada pelo Decreto no.3.100/99 disciplina a qualificação da OSCIP, a outorga do respectivo título e também permite a concessão de benefícios especiais, como a destinação de **recursos públicos**.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Dyuliano Magalhaes -, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Áreas de atuação da OSCIP

A área de atuação das Ocips é mais ampla do que a das organizações sociais. De acordo com o disposto no art. 3º da Lei n. 9.790/1999, a qualificação somente poderá ser outorgada às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais tenham pelo menos uma das seguintes **finalidades**:

- I – promoção da assistência social;
- II – promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;
- III – promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar de participação das organizações de que trata essa lei;
- IV – promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de participação das organizações de que trata essa lei;
- V – promoção da segurança alimentar e nutricional;
- VI – defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável;
- VII – promoção do voluntariado;
- VIII – promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza;
- IX – experimentação, não lucrativa, de novos modelos socioproductivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito;
- X – promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar;
- XI – promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais;
- XII – estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos.

O **termo de parceria** firmado entre o Poder Público federal e a Oscip deverá estabelecer os direitos, responsabilidades e obrigações de ambas as partes, com previsão de **metas** a serem alcançadas, o **prazo de duração, os direitos e obrigações** das partes e as **formas de fiscalização**. Diferentemente do que ocorre com as Organizações sociais, a **outorga** do título de Oscip é **decisão vinculada**, podendo-se falar em **direito adquirido à qualificação** para todas as entidades que preencherem os requisitos exigidos na legislação.

O art. 2º da Lei n. 9.790/1999 **veda a concessão do título de Oscip** para as seguintes pessoas jurídicas:

Art. 2º

(...)

- I – as **sociedades comerciais**;

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Dyuliano Magalhaes - , vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- II – os **sindicatos**, as associações de classe ou de representação de categoria profissional;
- III – as **instituições religiosas** ou voltadas para a disseminação de credos, cultos, práticas e visões devocionais e confessionais;
- IV – as **organizações partidárias** e assemelhadas, inclusive suas fundações;
- V – as **entidades de benefício mútuo** destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de associados ou sócios;
- VI – as entidades e empresas que comercializam **planos de saúde** e assemelhados;
- VII – as **instituições hospitalares privadas** não gratuitas e suas mantenedoras;
- VIII – as **escolas privadas** dedicadas ao ensino formal não gratuito e suas mantenedoras;
- IX – as **organizações sociais**;
- X – as **cooperativas**;
- XI – as **fundações** públicas;
- XII – as fundações, sociedades civis ou associações de direito privado criadas por órgão público ou por fundações públicas;
- XIII – as **organizações creditícias** que tenham qualquer tipo de vinculação com o sistema financeiro nacional a que se refere o art. 192 da Constituição Federal.

O Procedimento de Qualificação

Inicialmente deve ser feito um requerimento de qualificação, dirigido ao Ministro da Justiça. Esse, por sua vez, procederá à análise de atendimento dos requisitos legais antes de proferir decisão sobre o cabimento ou não da outorga do título de organização da sociedade civil de interesse público à entidade.

Da mesma forma que as organizações sociais, as OSCIPs se sujeitam às regras de licitação para a contratação de **obras, compras, serviços e alienações, com utilização dos recursos ou bens repassados voluntariamente pela União**. É o que dispõe o art. 1º do Decreto 5.504/2005. No caso de aquisição de **bens e serviços comuns**, é obrigatória a modalidade pregão, preferencialmente na forma **eletrônica**.

Caso a OSCIP deixe de atender às exigências legais, poderá **perder a qualificação**, mediante processo administrativo, assegurados a ampla defesa e **contraditório**.

QUADRO SINÓTICO: COMPARAÇÃO ENTRE OS e OSCIP

Organizações sociais	OSCIPs
Lei n. 9.637/1998	Lei n. 9.790/1999
Exercem atividades de interesse público anteriormente desempenhadas pelo Estado	Exercem atividades de natureza privada
Contrato de gestão	Termo de parceria
A outorga é discricionária	A outorga é vinculada
A qualificação depende de aprovação do Ministro de Estado ligado à área de atuação da entidade	A qualificação é outorgada pelo Ministro da Justiça
Podem ser contratadas por dispensa de licitação	Não há previsão legal de contratação direta sem licitação
Devem realizar licitação para contratações resultantes da aplicação de recursos e bens repassados diretamente pela União	Devem realizar licitação para contratações resultantes da aplicação de recursos e bens repassados diretamente pela União
Estão proibidas de receber a qualificação de OSCIPs	Não há previsão legal equivalente

QUESTÕES DE CONCURSO

- 1.** (CESPE/CEBRASPE/TRE-PE/ANALISTA JUDICIÁRIO/2017) As autarquias
- a)** são criadas, extintas e organizadas por atos administrativos.
 - b)** têm sua criação e sua extinção submetidas a reserva legal, podendo ter sua organização regulada por decreto.
 - c)** têm sua criação submetida a reserva legal, mas podem ser extintas por decreto, podendo ter sua organização regulada por atos administrativos.
 - d)** são criadas e organizadas por decreto e podem ser extintas por essa mesma via administrativa.
 - e)** são criadas e extintas por decreto, podendo ter sua organização regulada por atos administrativos.
- 2.** (CESPE/CEBRASPE/TRE-PE/ANALISTA JUDICIÁRIO/2017) As empresas públicas
- a)** admitem a criação de subsidiárias, exigindo-se, para tanto, autorização legislativa.
 - b)** dispensam, para sua extinção, autorização legislativa.
 - c)** integram a administração direta.
 - d)** possuem regime jurídico de direito público.
 - e)** são criadas por lei.

Com referência à classificação dos órgãos da administração pública, julgue os itens a seguir.

- 3.** (CESPE/AGU/ADVOGADO DA UNIÃO/2017) Os órgãos da administração são classificados, quanto à estrutura, como simples, ou unitários, e compostos; quanto à composição, classificam-se como colegiados e singulares.

4. (CESPE/AGU/ADVOGADO DA UNIÃO/2017) A AGU e os ministérios são órgãos autônomos cujos dirigentes estão diretamente subordinados à Presidência da República, que é independente, caracterizando-se pela ausência de subordinação hierárquica ou funcional.

Julgue os itens que se seguem, a respeito da administração indireta e do terceiro setor.

5. (CESPE/AGU/ADVOGADO DA UNIÃO/2017) As relações de trabalho nas agências reguladoras são regidas pela CLT e pela legislação trabalhista correlata, em regime de emprego público.

6. (CESPE/AGU/ADVOGADO DA UNIÃO/2017) A qualificação de agência executiva federal é conferida, mediante ato discricionário do presidente da República, a autarquia ou fundação que apresente plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional em andamento e celebre contrato de gestão com o ministério supervisor respectivo.

7. (CESPE/AGU/ADVOGADO DA UNIÃO/2017) As empresas públicas e as sociedades de economia mista não se sujeitam à falência e, ao contrário dessas, aquelas podem obter do Estado imunidade tributária e de impostos sobre patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes.

8. (CESPE/AGU/ADVOGADO DA UNIÃO/2017) O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta dos entes da Federação consorciados

9. (CESPE/CEBRASPE/TJDFT/2015) Assinale a opção correta acerca da administração pública direta e indireta.

- a)** As autarquias são serviços autônomos, criados por lei, com natureza jurídica de direito privado e personalidade jurídica própria.
- b)** As empresas públicas e as sociedades de economia mista são entidades com natureza jurídica de direito privado e capital exclusivo do ente estatal que as instituir.
- c)** A administração direta compreende os entes federativos e as fundações instituídas com personalidade jurídica de direito público.
- d)** Os consórcios públicos integram a administração indireta e, se constituídos como associação, terão personalidade jurídica de direito privado.
- e)** As fundações públicas e as empresas públicas são entidades da administração indireta.

10. (CESPE/CEBRASPE/TJDFT/2015) A criação de pessoa jurídica de direito privado integrante da administração pública dá-se por meio da inscrição de seus atos constitutivos no registro público competente, desde que haja autorização legal.

GABARITO

1. b
2. a
3. c
4. c
5. e
6. c
7. e
8. c
9. e
10. c

GABARITO COMENTADO

1. (CESPE/CEBRASPE/TRE-PE/ANALISTA JUDICIÁRIO/2017) As autarquias

- a)** são criadas, extintas e organizadas por atos administrativos.
- b)** têm sua criação e sua extinção submetidas a reserva legal, podendo ter sua organização regulada por decreto.
- c)** têm sua criação submetida a reserva legal, mas podem ser extintas por decreto, podendo ter sua organização regulada por atos administrativos.
- d)** são criadas e organizadas por decreto e podem ser extintas por essa mesma via administrativa.
- e)** são criadas e extintas por decreto, podendo ter sua organização regulada por atos administrativos.

Letra b.

De acordo com o disposto no art. 37, XIX, da Constituição da República, somente por lei específica poderá ser criada autarquia. Pelo princípio da simetria das formas, somente outra lei poderá promover sua extinção. Entretanto, o regulamento que trata da organização dessas entidades poderá ser um decreto.

Correta essa alternativa.

2. (CESPE/CEBRASPE/TRE-PE/ANALISTA JUDICIÁRIO/2017) As empresas públicas

- a)** admitem a criação de subsidiárias, exigindo-se, para tanto, autorização legislativa.
- b)** dispensam, para sua extinção, autorização legislativa.
- c)** integram a administração direta.
- d)** possuem regime jurídico de direito público.
- e)** são criadas por lei.

Letra a.

É o que dispõe o art. 37, XX, da Constituição da República, que exige lei específica que trate da extinção, fusão, incorporação ao capital de empresa privada e criação de subsidiárias das entidades administrativas.

Com referência à classificação dos órgãos da administração pública, julgue os itens a seguir.

3. (CESPE/AGU/ADVOGADO DA UNIÃO/2017) Os órgãos da administração são classificados, quanto à estrutura, como simples, ou unitários, e compostos; quanto à composição, classificam-se como colegiados e singulares.

Certo.

É essa a classificação que expusemos na página 9 desse material.

4. (CESPE/AGU/ADVOGADO DA UNIÃO/2017) A AGU e os ministérios são órgãos autônomos cujos dirigentes estão diretamente subordinados à Presidência da República, que é independente, caracterizando-se pela ausência de subordinação hierárquica ou funcional.

Certo.

Mais uma questão sobre classificação dos órgãos públicos, dessa vez acerca da posição hierárquica. Tanto a AGU quanto os Ministérios são classificados como órgãos autônomos.

Julgue os itens que se seguem, a respeito da administração indireta e do terceiro setor.

5. (CESPE/AGU/ADVOGADO DA UNIÃO/2017) As relações de trabalho nas agências reguladoras são regidas pela CLT e pela legislação trabalhista correlata, em regime de emprego público.

Errado.

As agências reguladoras, no Brasil, foram criadas com natureza jurídica de autarquias, sob regime especial. Portanto, não se admite o regime de emprego público para essas autarquias.

6. (CESPE/AGU/ADVOGADO DA UNIÃO/2017) A qualificação de agência executiva federal é conferida, mediante ato discricionário do presidente da República, a autarquia ou fundação que apresente plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional em andamento e celebre contrato de gestão com o ministério supervisor respectivo.

Certo.

É o que dispõe o Art. 51 da Lei 9.649/1998 (vide p. 18 desse material)

7. (CESPE/AGU/ADVOGADO DA UNIÃO/2017) As empresas públicas e as sociedades de economia mista não se sujeitam à falência e, ao contrário dessas, aquelas podem obter do Estado imunidade tributária e de impostos sobre patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes.

Errado.

As empresas públicas e sociedades de economia mista não gozam das prerrogativas da Fazenda Pública, dentre as quais se inclui a imunidade tributária. De acordo

com o disposto no art. 173 da CF/88, as estatais devem se submeter ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto a direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.

8. (CESPE/AGU/ADVOGADO DA UNIÃO/2017) O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta dos entes da Federação consorciados

Certo.

É o que dispõe o art. 6º da Lei dos Consórcios. Vide página 26 desse material.

9. (CESPE/CEBRASPE/TJDFT/2015) Assinale a opção correta acerca da administração pública direta e indireta.

- a)** As autarquias são serviços autônomos, criados por lei, com natureza jurídica de direito privado e personalidade jurídica própria.
- b)** As empresas públicas e as sociedades de economia mista são entidades com natureza jurídica de direito privado e capital exclusivo do ente estatal que as instituir.
- c)** A administração direta compreende os entes federativos e as fundações instituídas com personalidade jurídica de direito público.
- d)** Os consórcios públicos integram a administração indireta e, se constituídos como associação, terão personalidade jurídica de direito privado.
- e)** As fundações públicas e as empresas públicas são entidades da administração indireta.

Letra e.

A única das alternativas que se apresenta correta é a letra e. Vejamos os equívocos das demais alternativas:

- a)** Errado. O regime jurídico das autarquias sempre será de direito público.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Dyuliano Magalhaes - , vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- b)** Errado. Apenas as empresas públicas têm a composição de seu capital oriundo exclusivamente de recursos públicos. No caso das Sociedades de Economia Mista, o capital social é público e privado, sendo necessariamente a maioria das ações ordinárias pertencente ao ente público.
- c)** Errado. Fundações públicas, sejam elas de direito público, sejam de direito privado, serão entidades integrantes da Administração Pública Indireta.
- d)** Errado. Os Consórcios públicos, quando assumem a forma de Associações Públicas, serão Pessoas Jurídicas de Direito Público e integrarão a Administração Pública indireta dos entes federativos consorciados.
-

10. (CESPE/CEBRASPE/TJDFT/ 2015) A criação de pessoa jurídica de direito privado integrante da administração pública dá-se por meio da inscrição de seus atos constitutivos no registro público competente, desde que haja autorização legal.

Certo.

As entidades **de direito privado** que integram a Administração Pública indireta são as empresas públicas, as sociedades de economia mista e algumas fundações instituídas pelo poder público, com personalidade de direito privado. Todas essas entidades têm sua criação mediante registro dos atos constitutivos, após a devida autorização legislativa.

QUESTÕES DE CONCURSO

1. (CESPE/2017/MP-RR/PROMOTOR SUBSTITUTO – COM ADAPTAÇÃO) Determinado estado da Federação pretende propor a celebração de parceria com uma organização da sociedade civil na área de preservação do meio ambiente, visando à consecução de interesse público e recíproco. Tal parceria envolverá o repasse de recursos financeiros do estado para a organização. Nessa situação, deverá ser firmado o instrumento denominado termo de colaboração, realizado mediante prévio chamamento público.

Julgue a assertiva abaixo a respeito da organização administrativa e dos atos administrativos.

2. (CESPE/2017/PREFEITURA DE FORTALEZA/PROCURADOR DO MUNICÍPIO) Ao instituir programa para a reforma de presídios federais, o governo federal determinou que fosse criada uma entidade para fiscalizar e controlar a prestação dos serviços de reforma. Nessa situação, tal entidade, devido à sua finalidade e desde que criada mediante lei específica, constituirá uma agência executiva.

Acerca da intervenção do Estado na propriedade, das licitações e dos contratos administrativos, julgue o seguinte item.

3. (CESPE/2016/DPE-RN/DEFENSOR PÚBLICO – ADAPTADA) No caso de parceria a ser firmada entre a administração pública e organização da sociedade civil, se não houver transferências voluntárias de recursos, deverá ser utilizado o instrumento jurídico estabelecido em lei denominado acordo de cooperação.

Parte superior do formulário

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Dyuliano Magalhaes - , vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Acerca das entidades paraestatais e do terceiro setor, julgue as assertivas abaixo

- 4.** (CESPE/2017/TJ-PR/JUIZ SUBSTITUTO) Segundo o STF, o procedimento de qualificação pelo poder público de entidades privadas como OS prescinde de licitação.
- 5.** (CESPE/2017/TJ-PR/JUIZ SUBSTITUTO) Segundo o STF, as atividades de saúde, ensino e cultura devem ser viabilizadas por intervenção direta do Estado, não podendo a execução desses serviços essenciais ser realizada por meio de convênios com organizações sociais.
- 6.** (CESPE/2017/TJ-PR/JUIZ SUBSTITUTO) Cumpridos todos os requisitos legais, caso uma OS requeira a qualificação como OSCIP, o poder público deverá outorgar-lhe o referido título, pois se trata de decisão vinculada do ministro da Justiça
- 7.** (CESPE/2017/TJ-PR/JUIZ SUBSTITUTO) Caso uma OSCIP ajuíze ação cível comum de rito ordinário, o foro competente para o julgamento da causa será a vara da fazenda pública, se existente na respectiva comarca, já que se trata de uma entidade que integra a administração pública.
- 8.** (CESPE/2017/TJ-PR/ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA) Pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, não integrante da administração pública, que atua na área de ensino e pode contratar diretamente com o poder público por dispensa de licitação, para a prestação de serviços contemplados no contrato de gestão firmado com o ente público, é denominada Organização Social.
- 9.** (CESPE/2017/SED-DF/ANALISTA DE GESTÃO EDUCACIONAL – DIREITO E LEGISLAÇÃO) João, servidor público ocupante do cargo de motorista de determinada

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Dyuliano Magalhaes -, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

autarquia do DF, estava conduzindo o veículo oficial durante o expediente quando avistou sua esposa no carro de um homem. Imediatamente, João dolosamente acelerou em direção ao veículo do homem, provocando uma batida e, por consequência, dano aos veículos. O homem, então, ingressou com ação judicial contra a autarquia requerendo a reparação dos danos materiais sofridos. A autarquia instaurou procedimento administrativo disciplinar contra João para apurar suposta violação de dever funcional.

No que se refere à situação hipotética apresentada, julgue a assertiva abaixo

A autarquia tem direito de regresso contra João.

10. (CESPE/2015/STJ/ANALISTA) A respeito da organização administrativa do Estado e do ato administrativo, julgue o item a seguir.

O princípio da especialidade na administração indireta impõe a necessidade de que conste, na lei de criação da entidade, a atividade a ser exercida de modo descentralizado.

11. (CESPE/2017/SED-DF/ANALISTA DE GESTÃO EDUCACIONAL – DIREITO E LEGISLAÇÃO) O prefeito de determinado município utilizou recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) para pagamento de professores e para a compra de medicamentos e insumos hospitalares destinados à assistência médico-odontológica das crianças em idade escolar do município. Mauro, chefe do setor de aquisições da prefeitura, propositalmente permitia que o estoque de medicamentos e insumos hospitalares chegasse a zero para justificar situação emergencial e dispensar indevidamente a licitação, adquirindo os produtos, a preços superfaturados, da empresa Y, pertencente a sua sobrinha, que desconhecia o esquema fraudulento.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Dyuliano Magalhaes - , vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

A respeito da situação hipotética apresentada e de aspectos legais e doutrinários a ela relacionados, julgue o item a seguir.

A criação de um órgão denominado setor de aquisições na citada prefeitura constitui exemplo de desconcentração.

12. (CESPE/2017/TCE-PA/ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO) O Congresso Nacional aprovou uma reforma administrativa proposta pelo presidente da República que reduziu o número de ministérios. Nesse contexto, o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério da Previdência Social foram fundidos, tornando-se Ministério do Trabalho e Previdência Social.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A fusão do Ministério do Trabalho e Emprego com o Ministério da Previdência Social mencionada é exemplo de concentração administrativa.

Com referência à Administração Pública direta e indireta e à sua organização, julgue os itens a seguir.

13. (CESPE/2016/TRT 8ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO – COM ADAPTAÇÕES) As empresas públicas e a sociedade de economia mista, entidades da administração indireta com natureza jurídica de direito privado, devem constituir-se sob a forma jurídica de sociedade anônima.

14. (CESPE/2016/TRT 8ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO – COM ADAPTAÇÕES) Por meio da descentralização, o Estado transfere a titularidade de certas atividades que lhe são próprias a particulares ou a pessoas jurídicas que institui para tal fim.

15. (CESPE/2016/TRT 8ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO – COM ADAPTAÇÕES) Se-

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Dyuliano Magalhaes - , vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

gundo a doutrina, pertinente à posição dos órgãos estatais, os órgãos superiores seriam aqueles situados na cúpula da administração, diretamente subordinados à chefia dos órgãos independentes, gozando de autonomia administrativa, técnica e financeira.

16. (CESPE/2016/TRT 8ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO – COM ADAPTAÇÕES) Mediante contrato a ser firmado entre administradores e o poder público, tendo por objeto a fixação de metas de desempenho para órgão ou entidade, a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada.

17. (CESPE/2016/TRT 8ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO – COM ADAPTAÇÕES) Como pessoas jurídicas de direito público instituídas por lei, às quais são transferidas atividades próprias da administração pública, as autarquias se submetem ao controle hierárquico da administração direta.

Acerca dos serviços sociais autônomos, julgue os itens abaixo.

18. (CESPE/2016/DPE-RN/DEFENSOR PÚBLICO – ADAPTADA) Segundo entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do STF, os serviços sociais autônomos integrantes do denominado Sistema S estão submetidos à exigência de concurso público para a contratação de pessoal, nos moldes do que prevê a CF para a investidura em cargo ou emprego público.

19. (CESPE/2016/DPE-RN/DEFENSOR PÚBLICO – ADAPTADA) Por serem destinatários de dinheiro público arrecadado mediante contribuições sociais de interesse corporativo, os serviços sociais autônomos estão sujeitos aos estritos procedimentos e termos estabelecidos na Lei n.º 8.666/1993.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Dyuliano Magalhaes - , vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

20. (CESPE/2016/DPE-RN/DEFENSOR PÚBLICO – ADAPTADA) Assim como outras entidades privadas que atuam em parceria com o poder público, como as OSs e as OSCIPs, os serviços sociais autônomos necessitam da celebração de contrato de gestão com o poder público para o recebimento de subvenções públicas.

21. (CESPE/2016/DPE-RN/DEFENSOR PÚBLICO – ADAPTADA) Serviços sociais autônomos são pessoas jurídicas de direito privado integrantes do elenco das pessoas jurídicas da administração pública indireta e têm como finalidade uma atividade social que representa a prestação de um serviço de utilidade pública em benefício de certos agrupamentos sociais ou profissionais.

22. (CESPE/2016/DPE-RN/DEFENSOR PÚBLICO – ADAPTADA) Serviços Sociais Autônomos, entes de cooperação governamental destinatários de contribuições para-fiscais, estão sujeitos à fiscalização do Estado nos termos e condições estabelecidos na legislação pertinente a cada um.

23. (CESPE/2016/DPU/ANALISTA TÉCNICO ADMINISTRATIVO) Uma autarquia federal, desejando comprar um bem imóvel — não enquadrado nas hipóteses em que a licitação é dispensada, dispensável ou inexigível — com valor de contratação estimado em R\$ 50.000,00, efetuou licitação na modalidade concorrência.

Considerando a situação descrita, julgue os itens a seguir, acerca da organização administrativa da União, das licitações e contratos administrativos e do disposto na Lei n.º 8.112/1990. É prerrogativa da referida autarquia, que certamente foi criada por meio de lei específica, a impenhorabilidade dos seus bens.

Julgue o item a seguir, acerca da organização administrativa da União, e do disposto na Lei n. 8.112/1990.

24. (CESPE/2016/DPU/ANALISTA TÉCNICO ADMINISTRATIVO – ADAPTADA) Servidor público efetivo da referida autarquia federal que, no curso do processo licitatório, recusasse fé a documento público regularmente apresentado por um dos licitantes não estaria sujeito a sanção administrativa prevista na Lei nº 8.112/1990, uma vez que servidores de autarquias submetem-se a regime jurídico próprio.

Em relação aos consórcios públicos, aos princípios do direito administrativo e à organização da administração pública, julgue o item a seguir.

25. (CESPE/2016/DPU/ANALISTA TÉCNICO ADMINISTRATIVO) As contas de toda e qualquer entidade da administração indireta, independentemente de seu objeto e de sua forma jurídica, estão sujeitas ao julgamento do tribunal de contas, inclusive ao procedimento de tomada de contas especial, aplicável a quem deu causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público.

Acerca dos consórcios públicos e da administração pública em sentido subjetivo, julgue o item a seguir.

26. (CESPE/2015/TCE-RN/ASSESSOR TÉCNICO JURÍDICO – CARGO 2) Existe a possibilidade de o consórcio público ser instituído com personalidade jurídica de direito privado, hipótese em que possuirá natureza jurídica de associação.

Acerca dos consórcios públicos e da administração pública em sentido subjetivo, julgue o item a seguir.

27. (CESPE/2015/TCE-RN/ASSESSOR TÉCNICO JURÍDICO – CARGO 2) As pessoas físicas que espontaneamente assumem funções públicas em situações de calamidade são consideradas particulares em colaboração com o poder público e integram a administração pública em sentido subjetivo.

Com relação ao controle da administração pública e à responsabilidade patrimonial do Estado, julgue o seguinte item.

28. (CESPE/2015/AGU/ADVOGADO DA UNIÃO) Em consonância com o entendimento do STF, os serviços sociais autônomos estão sujeitos ao controle finalístico do TCU no que se refere à aplicação de recursos públicos recebidos.

29. (CESPE/2015/AGU/ADVOGADO DA UNIÃO) O simples fato de o Poder Público passar a deter a maioria do capital social de uma empresa privada a transforma em sociedade de economia mista, independentemente de autorização legal.

No que se refere a administração pública, órgão público e competência administrativa, julgue os itens abaixo

30. (CESPE/2015/TCU/PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO) Considerando-se o conceito de órgão público, o TCU, embora não tenha personalidade jurídica, tem capacidade processual para defender suas prerrogativas e para atuar judicialmente em nome da pessoa jurídica que integra.

31. (CESPE/2015/TCU/PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO) Mediante ato específico devidamente motivado, a competência administrativa é passível de derrogação pela vontade da administração.

32. (CESPE/2015/TCU/PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO) Não se pode delegar aos presidentes de órgãos colegiados a competência administrativa atribuída a esses órgãos.

33. (CESPE/2015/TCU/PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO) O poder de polícia e os serviços públicos são exemplos de atividades que integram o conceito de administração pública sob o critério material.

À luz da legislação e da jurisprudência do STJ, julgue os itens abaixo, a respeito da administração indireta e das entidades paraestatais.

34. (CESPE/2015/TCU/PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO) Os entes de cooperação estatal, a exemplo do SESC, são criados pelo Poder Executivo, mediante autorização legal, e recebem recursos oriundos de contribuições parafiscais, razão por que se sujeitam ao controle exercido pelo TCU.

35. (CESPE/2015/TCU/PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO) Caso a administração pública promova a alienação de imóvel diretamente ao SESC, mediante dispensa de licitação, a venda será considerada irregular, por afrontar a regra da obrigatoriedade de licitação.

36. (CESPE/2015/TCU/PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO) A sociedade de economia mista integrante da administração pública indireta possui prazo em dobro

para recorrer, por estar inserida no conceito de fazenda pública.

No que concerne à administração pública direta e indireta e ao regime jurídico dos servidores públicos civis da União, julgue os itens abaixo.

37. (CESPE/2015/TJ-PB/JUIZ SUBSTITUTO) No nível federal, a qualificação de uma autarquia como agência executiva exige edição de lei específica de iniciativa da Presidência da República.

38. (CESPE/2015/TJ-PB/JUIZ SUBSTITUTO) De acordo com a jurisprudência do STJ, regras impostas por uma agência reguladora, mediante a edição de atos normativos secundários, em prol da população, não têm natureza impositiva com relação às demais entidades atuantes no setor regulado.

39. (CESPE/2015/TJ-PB/JUIZ SUBSTITUTO) Para a contratação de serviços relacionados diretamente a sua atividade fim, a empresa pública exploradora de atividade econômica não precisa realizar procedimento licitatório.

40. (CESPE/2015/TJ-PB/JUIZ SUBSTITUTO) Segundo a jurisprudência do STJ, são impenhoráveis os bens pertencentes à sociedade de economia mista que presta serviço público, independentemente de sua finalidade e do fato de esses bens estarem ou não afetados à prestação de serviço público.

Julgue o próximo item acerca dos princípios administrativos e da responsabilidade dos agentes públicos.

41. (CESPE/2015/TJ-PB/JUIZ SUBSTITUTO) A teoria do órgão, segundo a qual os atos e provimentos administrativos praticados por determinado agente são imputa-

dos ao órgão por ele integrado, é reflexo importante do princípio da impessoalidade.

A respeito das sociedades de economia mista, da convalidação de atos administrativos, da concessão de serviços públicos e da desapropriação, julgue o item a seguir.

42. (CESPE/2015/TJDFT/OFICIAL DE JUSTIÇA) A criação, pela União, de sociedade de economia mista depende de autorização legislativa. Autorizada, a sociedade deverá assumir a forma de sociedade anônima, e a maioria de suas ações com direito a voto pertencerão à União ou a entidade da administração indireta.

A respeito da administração direta e indireta, julgue o item a seguir.

43. (CESPE/2015/FUB/ADMINISTRADOR) As fundações públicas, tanto as de direito público quanto as de direito privado, são necessariamente criadas por lei, devendo estar o patrimônio delas vinculado a um fim específico.

44. (CESPE/2015/FUB/ADMINISTRADOR) No que diz respeito ao controle da administração pública, julgue o item subsecutivo.

Tanto na empresa pública, quanto na sociedade de economia mista, há derrogação apenas parcial do regime de direito público pelo regime de direito privado.

45. (CESPE/2015/FUB/ADMINISTRADOR) Acerca de administração pública, organização do Estado e agentes públicos, julgue o item a seguir.

As autarquias e as empresas públicas têm personalidade jurídica de direito público, e as sociedades de economia mista têm personalidade jurídica de direito privado.

46. (CESPE/TCE-RN/INSPETOR – TI) Acerca do regime jurídico-administrativo, da organização administrativa e dos dispositivos relacionados à licitação, julgue

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Dyuliano Magalhaes - , vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

o item que se segue.

Situação hipotética: Foi constatado um superfaturamento para a realização de concurso público para a contratação de empregados de uma sociedade de economia mista. **Assertiva:** Nessa situação, ainda que possuísse personalidade jurídica de direito privado, a referida sociedade estaria sujeita ao controle pelo respectivo tribunal de Contas.

A respeito da organização administrativa do Estado e do ato administrativo, julgue o item a seguir.

47. (CESPE/2015/TRE-GO/ANALISTA) Acerca das entidades paraestatais e do terceiro setor, julgue o item seguinte: Entidades paraestatais são pessoas jurídicas de direito público ou privado que atuam ao lado do Estado, executando atividades de interesse público, porém não privativos do ente estatal.

Julgue o próximo item, relativo à legislação administrativa.

48. CESPE/2016/TCE-PA/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA ADMINISTRATIVA) As empresas públicas, entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, cuja criação é autorizada por lei, possuem patrimônio próprio e podem ser unipessoais ou pluripessoais.

49. (CESPE/2015/MPOG/ANALISTA TÉCNICO ADMINISTRATIVO) A Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), órgão integrante da estrutura administrativa da União. Considerando essas informações, julgue o próximo item.

A criação da ENAP constitui típica descentralização de competência por meio de

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Dyuliano Magalhaes -, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

delegação do serviço a um ente colaborador.

50. (CESPE/2017/TRE-PE/ÁREA ADMINISTRATIVA) As empresas públicas

- a)** admitem a criação de subsidiárias, exigindo-se, para tanto, autorização legislativa.
- b)** dispensam, para sua extinção, autorização legislativa.
- c)** integram a administração direta.
- d)** possuem regime jurídico de direito público.
- e)** são criadas por lei.

GABARITO

1. C
2. E
3. C
4. C
5. E
6. E
7. E
8. C
9. C
10. C
11. C
12. C
13. C
14. C
15. C
16. C
17. E
18. E
19. E
20. E
21. E
22. C
23. C
24. E
25. C

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Dyuliano Magalhaes - , vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- 26. E**
- 27. E**
- 28. C**
- 29. E**
- 30. C**
- 31. E**
- 32. E**
- 33. C**
- 34. C**
- 35. E**
- 36. E**
- 37. E**
- 38. E**
- 39. C**
- 40. E**
- 41. C**
- 42. C**
- 43. C**
- 44. C**
- 45. E**
- 46. C**
- 47. E**
- 48. C**
- 49. C**
- 50. a**